



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
Rotel 0703

DOM
2015-09-08
Stockholm

Mål nr
T 3738-15

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Mora tingsrätts dom 2015-04-02 i mål T 1550-13, se bilaga A

KLAGANDE

Patrik Ahlberg, 690603-0199
c/o Johanna Stenström
Rombergsgatan 43
745 33 Enköping

Ombud: Advokat Birgitta Hållenius
Torsgatan 36 A
113 62 Stockholm

MOTPART

Maria Danielsson, 760306-0125
Koxvägen 23
792 37 Mora

Ombud: Advokat Jesper Hansen
Box 1043
791 10 Falun

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast såvitt avser punkterna 2, 3 och 5 samt förordnar i stället följande.

Gabriel och Johannes ska ha rätt till umgänge med Patrik Ahlberg

a) vart fjärde veckoslut jämna veckor från fredag efter skolans slut till söndag kl.

18.00, för Gabriel med början vecka 38 år 2015 fram till och med jullovet och för Johannes med början vecka 40 år 2015 fram till och med jullovet och därefter ojämna veckor med början vecka 3 år 2016,

Dok.Id 1228308

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 670 59	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 50		09:00-15:00
		E-post: svea.avd7@dom.se		
		www.svea.se		

- b) varannan helg, jämna veckor från fredag efter skoldagens slut till söndag kl. 18.00, för Gabriel med början vecka 2 år 2016 och för Johannes med början vecka 11 år 2016 fram till påsklovet,
- c) varannan helg, jämna veckor från fredag efter skoldagens slut till söndag kl. 18.00, med början för både Gabriel och Johannes vecka 14 år 2016,
- d) varannan juledighet från skolavslutning till den 30 december, med början år 2016. Jullovet år 2015 ska Gabriel och Johannes tillbringa hos Maria Danielsson,
- e) varannan nyårsledighet från den 30 december till sista lovdagen kl. 14.00 med början år 2017,
- f) under nyårsledigheten år 2015/2016 för Gabriel den 30 december 2015 – den 6 januari 2016 och för Johannes den 6 januari – den 9 januari 2016 kl. 14.00,
- g) varje höstlov från skoldagens slut till sista lovdagen kl. 14.00, med början år 2016,
- h) vartannat sportlov, med början år 2017, och vartannat påsklov, med början år 2016, från skoldagens slut till sista lovdagen kl. 14.00,
- i) fyra och en halv vecka under barnens sommarlov år 2016 och därefter fem veckor varje sommarlov, uppdelade i minst två perioder, med skyldighet för Patrik Ahlberg att senast den 31 mars varje år meddela Maria Danielsson vilka veckor som avses. Om ett sommarumgänge förläggs så att det gränsar till skolstart ska umgänget avslutas två dagar innan skolan startar, kl. 18.00,
- j) lovumgänge har företrädare framför löpande umgänge.

2. Vad tingsrätten förordnat i fråga om vårdnad och vad hovrätten förordnat i fråga om umgänge ska gälla genast utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

3. Vad tingsrätten bestämt om sekretess ska fortsätta att gälla.

YRKANDEN

Patrik Ahlberg har yrkat att hovrätten ska förordna att vårdnaden om Gabriel, 020704-0775, och Johannes, 041013-3359, ska vara gemensam samt att de ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. I andra hand har han yrkat att vårdnaden om Gabriel och Johannes ska tillkomma honom ensam. För det fall hovrätten skulle finna att Gabriel och Johannes, under gemensam eller ensam vårdnad för Maria Danielsson, ska vara stadigvarande boende hos Maria Danielsson, har Patrik Ahlberg yrkat att

- Gabriel ska ha rätt till umgänge med honom varannan vecka från fredag efter skolan till söndag kväll.
- Johannes ska ha rätt till umgänge med honom varannan vecka från torsdag efter skolan till söndag kväll fram till dess Johannes börjar högstadiet år 2017 och därefter från fredag efter skolan till söndag kväll.
- Gabriel och Johannes ska ha rätt till umgänge med honom varje sportlov, påsklov och höstlov från sista skoldag före lovet till sista lovdag före skolstart. I andra hand har han yrkat motsvarande lovumgänge vartannat år, udda år sport- och höstlov och jämna år påsklov.
- Gabriel och Johannes ska ha rätt till umgänge med honom varannan jul från skolavslutningen till den 30 december, jämna år, varannan nyårsledighet från den 30 december till sista lovdagen innan skolstart kl. 18.00, udda år.
- Gabriel och Johannes ska ha rätt till umgänge med honom fem veckor under sommarlovet, uppdelat i två perioder om tre respektive två veckor, med skyldighet för honom att senast den 15 april varje år meddela Maria Danielsson vilka veckor som avses.

Patrik Ahlberg har yrkat att hovrättens dom ska kunna verkställas utan hinder av att den vunnit laga kraft.

Maria Danielsson har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. För det fall vårdnaden ska utövas gemensamt har hon vidhållit sina yrkanden i tingsrätten.

Hovrätten har den 6 maj 2015 beslutat att tingsrättens dom tills vidare inte får verkställas. I domen förordnade tingsrätten bl.a. att vårdnaden om Gabriel och Johannes skulle tillkomma Maria Danielsson ensam och att barnen skulle ha umgänge på visst sätt med Patrik Ahlberg.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Efter att Patrik Ahlberg överklagat tingsrättens dom i fråga om vårdnad, boende och umgänge har parterna vid huvudförhandlingen i hovrätten kommit överens om att Maria Danielsson ska ha ensam vårdnad om Gabriel och Johannes samt att barnen ska ha umgänge med Patrik Ahlberg på sätt som framgår av hovrättens domslut.

Parterna har vidare vid huvudförhandlingen i hovrätten träffat följande överenskommelse som de förklarat att de förbinder sig att följa i alla delar.

1. Maria Danielsson förbinder sig att hålla Patrik Ahlberg informerad om planerade läkarbesök, kontakter med, i förekommande fall, barn- och ungdomspsykiatri (bup), kurator, socialtjänst, polis eller andra myndigheter samt resultatet av sådana kontakter. Hon samtycker till att läkare eller annan motsvarande person, myndighetsperson, eller annan som avses i denna punkt lämnar samma information som hon själv har fått till Patrik Ahlberg. Hon förbinder sig också att utställa en fullmakt, om så krävs, för att Patrik Ahlberg ska få tillgång till sådan information. Maria Danielsson ska även skriva en fullmakt, eller motsvarande handling, som möjliggör att Patrik Ahlberg, vid behov, kan hämta ut för barnen receptförskriven medicin på apotek.
2. Parterna är överens om att båda föräldrarna ska få samma information som rör Gabriels och Johannes skolgång. Maria Danielsson ska meddela skolan att Patrik Ahlberg ska erhålla samma information som hon själv får, däribland kallelser till föräldramöten, utvecklingssamtal, avslutningar och liknande. Patrik Ahlberg ska bjudas in till och har rätt att närvara vid sådana sammankomster. Maria Danielsson ska vidare meddela skolan att båda föräldrarnas kontaktuppgifter ska antecknas i klasslistor, skolkataloger etc. Maria Danielsson förbinder sig att utställa en fullmakt, om så krävs, för att Patrik Ahlberg ska erhålla information från skolan. Motsvarande gäller barnens fritidsaktiviteter. Maria Danielsson förbinder sig också att informera

Patrik Ahlberg om sådan information som finns tillgänglig om barnens skolgång via verktyget "Schoolsoft". Maria Danielsson ska utan dröjsmål informera Patrik Ahlberg om viktiga händelser som rör barnen samt planerade åtgärder och resultat av dessa.

3. Parterna är överens om att Gabriels och Johannes inestående bankmedel hos Nordea Bank inte får disponeras utan den andres samtycke på motsvarande sätt som gäller om båda parter varit vårdnadshavare. Maria Danielsson ska utfärda en fullmakt eller lämna motsvarande godkännande angående detta om banken kräver det.

4. Parterna ska informera varandra om planerade utlandsresor med barnen. Den förälder som innehar barnens pass ska överlämna dem till den andre föräldern inför en sådan resa.

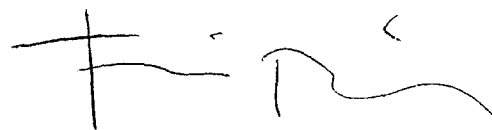
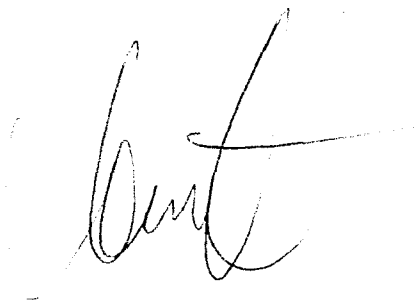
5. För att möjliggöra ett fungerande umgänge mellan barnen och Patrik Ahlberg är parterna vidare ense om följande

- hänsyn måste tas till barnens vilja när umgänget ska utövas. Barnens vilja ska respekteras. Barnen har rätt att ha inflytande över ett planerat umgängestillfälle till exempel om umgänget ska vara kortare eller längre än vad som följer av denna dom,
- Maria Danielsson ska uppmuntra barnen till umgänge med Patrik,
- flexibilitet ska råda, med bl. a. möjlighet att byta planerade helger, i syfte att umgänget utövas minst i den utsträckning som anges i denna dom.

Hovrätten finner att parternas överenskommelse såvitt avser vårdnad och umgänge är förenlig med vad som är bäst för Gabriel och Johannes. Något hinder föreligger inte att förordna i enlighet med överenskommelsen. Tingsrättens dom ska därför ändras på sätt som följer av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2015-10-06



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulla Bergendal och Agneta Munther, referent,
tf. hovrättsassessorn Felix Rådberg samt nämndemännen Alfonso Ramirez och
Tommy Grönberg



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.



MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02
Meddelad i
Mora

Mål nr
T 1550-13
Ab. 80

PARTER

KÄRANDE

MARIA Regina Kerstin Danielsson, 760306-0125
Koxvägen 23
792 37 Mora

Ombud: Advokat Jesper Hansen
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Box 1043
791 10 Falun

SVARANDE

Gert Anders PATRIK Ahlberg, 690603-0199
Västra Järnvägsgatan 11 C Lgh 1204
776 35 Hedemora

Ombud: Advokat Birgitta Hällenius
Advokaten Birgitta Hällenius
Odengatan 106, 6 tr
113 22 Stockholm

DOMSLUT

Med ändring av vad som förordnats i Falu tingsrätts dom den 27 januari 2012 i mål nr T951-10 under punkterna 1-3 förordnar tingsrätten följande.

1. Maria Danielsson ska ha ensam vårdnad om barnen Gabriel 020704-0775, och Johannes, 041013-3359.
2. Gabriel och Johannes ska ha rätt till umgänge med Patrik Ahlberg
 - a. löpande var fjärde veckoslut jämna veckor från fredag efter skolan till söndag kl. 18.00 med början, såvitt det avser Gabriel vecka 16 år 2015 och såvitt avser Johannes vecka 18 år 2015,
 - b. varannan nyårsledighet under tiden den 30 december fram till kl. 18.00 dagen före sista lovdagen före skolstart med början 2015,

Dok.Id 112311

Postadress
Box 31
792 21 Mora

Besöksadress
Strandgatan 10

Telefon
0250-296 00
E-post: mora.tingsratt@dom.se
www.moratingsratt.domstol.se

Telefax
0250-187 29

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

J 3708-15

- c. under deras sommarlov, Gabriel två ej sammanhängande veckor, och Johannes en vecka, dock inte samtidigt, med skyldighet för Patrik Ahlberg att senast den 31 mars varje år meddela Maria Danielsson vilka veckor som avses. Om ett sommarumgänge förläggs så att den gränsar till skolstart ska umgänget inte pågå till sista lovdag före skolstart utan avslutas dagen före sista lovdagen.
3. Vad som förordnats i Falu tingsrätts dom under punkten 3 i andra och tredje – satserna gällande Gabriels och Johannes rätt till umgänge med Patrik Ahlberg under sportlov, påsklov, höstlov och juledighet ska inte längre gälla.
4. Tingsrättens interimistiska beslut den 21 mars 2014 ska inte längre gälla.
5. Vad som har förordnats under punkterna 1-3 ska gälla omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte har vunnit laga kraft.
6. Sekretessen enligt 36 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta vara tillämplig på uppgifter som vid förhandlingen inom stängda dörrar lagts fram ur BUP-journaler, aktbilaga 42 punkten 19 sidorna 20-21 av (25) och 1, 3, 7, 13, 15, 18-19 av (21) och 1-2 av (2) i markerade delar samt aktbilaga 43 punkten 19 sidorna 1-4, 6-7, 9 och 17 av (25) i markerade delar.
-

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

YRKANDEN M.M.

Maria Danielsson har yrkat att tingsrätten med ändring av Falu tingsrätts dom den 27 januari 2012 ska tillerkänna henne ensam vårdnad om parternas gemensamma söner Gabriel, 020704-0775, och Johannes, 041013-3359. I andra hand, för den händelse att tingsrätten anser att den gemensamma vårdnaden ska bestå, har hon yrkat att barnen Gabriel och Johannes ska vara stadigvarande boende hos henne. Hon har även yrkat att tingsrätten, med ändring av Falu tingsrätts dom den 27 januari 2012, ska förordna att Gabriels och Johannes umgänge med Patrik ska ske löpande var fjärde veckoslut jämna veckor från fredag efter skolan till söndag kl. 18.00 med början, såvitt det avser Gabriel det jämna veckoslut som ligger närmast i tiden efter tingsrättens dom och såvitt avser Johannes det jämna veckoslut som ligger två veckor efter tingsrättens dom. Maria Danielsson har också yrkat att tingsrätten helt ska upphäva vad Falu tingsrätt i sin dom, har förordnat om umgänge under punkten 3 vad gäller Gabriels och Johannes umgänge under sportlov, påsklov, höstlov och julleddighet. I andra hand, för det fall tingsrätten anser att sådant umgänge ska äga rum har hon yrkat att umgänget inte ska pågå till sista lovdag före skolstart utan avslutas dagen före sista lovdagen, detta gäller dock inte jullovet. Hon har även yrkat att umgänget varannan nyårsledighet inte ska pågå till sista lovdag före skolstart utan avslutas kl. 18.00 dagen före sista lovdagen före skolstart. Slutligen har Maria Danielsson yrkat att tingsrätten med ändring av Falu tingsrätts dom ska förordna att Gabriel ska ha rätt till två ej sammanhängande veckors och Johannes en veckas umgänge med Patrik Ahlberg under deras sommarlov, dock inte samtidigt, med skyldighet för Patrik Ahlberg att senast den 31 mars varje år meddela Maria Danielsson vilka veckor som avses. Om ett sommarumgänge förläggs så att den gränsar till skolstart ska umgänget inte pågå till sista lovdag före skolstart utan avslutas dagen före sista lovdagen. Maria Danielsson har yrkat att domen ska gälla oaktat att den ej har vunnit laga kraft.

Patrik Ahlberg har bestritt Maria Danielssons yrkande om ensam vårdnad om Gabriel och Johannes alternativt att de ska ha sitt stadigvarande boende hos henne och för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden om Gabriel och Johannes ska bestå samt att

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Gabriel och Johannes ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. I andra hand, för det fall tingsrätten finner att den gemensamma vårdnaden inte ska bestå, har han yrkat ensam vårdnad om Gabriel och Johannes. För det fall tingsrätten skulle finna att Gabriel och Johannes ska vara bosatta hos Maria Danielsson, antingen under gemensam eller ensam vårdnad, har han yrkat att de ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

Gabriel: varannan vecka från fredag efter skolan till söndag kväll.

Johannes: Från torsdag efter skolan till söndag kväll fram till det att Johannes börjar högstadiet år 2017. Därefter från fredag efter skolan till söndag kväll.

Vidare varje sportlov, påsklov och höstlov från sista skoldag före lovet till sista lovdag före skolstart. I andra hand yrkas vartannat år samma tider, udda år sport- och höstlov och jämna år påsklov.

Vidare jul- och nyårsumgänge samt sommarumgänge i enlighet med Falu tingsrätts dom av den 27 januari 2012.

Till följd av sitt eget yrkande i umgängesdelen har han bestritt Maria Danielssons yrkande i denna del bortsett från att han medger att senast den 31 mars varje år meddela Maria Danielsson vilka sommarveckor som avses.

Patrik Ahlberg har yrkat att domen ska gälla oaktat att den ej har vunnit laga kraft.

Maria Danielsson har bestritt Patrik Ahlbergs yrkanden.

GRUNDER

Grunden för Maria Danielsson yrkanden är att det är förenligt med barnens bästa. Samarbetssvårigheter gör att gemensam vårdnad inte fungerar.

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Grunden för Patrik Ahlbergs yrkanden är att det är förenligt med barnens bästa. Parternas samarbetssvårigheter är inte av sådan art att det finns behov av ensam vårdnad samt att Maria Danielsson är olämplig som ensam vårdnadshavare då hon visar ovilja till samarbete. Patrik Ahlberg är mer samarbetsvillig och bättre lämpad att handha vårdnaden. Patrik Ahlberg förstår att barnen har behov av två föräldrar. Maria Danielsson är inte positiv till Patrik Ahlberg och ser inte till att barnens rätt till en nära och god kontakt med honom upprätthålls. Det är inte lämpligt att skilja barnen åt.

BAKGRUND

Maria Danielsson och Patrik Ahlberg har gemensamt barnen Erik, född -98, Gabriel, född -02 och Johannes, född -04. Maria och Patrik separerade år 2007. Maria Danielsson är gift med Tomas Danielsson och de har ett gemensamt barn, Oskar, född -08. Maria och Tomas Danielsson bor sedan år 2010 i Mora med Erik, Gabriel, Johannes och Oskar. Patrik Ahlberg bor för närvarande i Hedemora men planerar att flytta ihop med Johanna Stenström i eller i närheten av Uppsala.

Sedan Maria Danielsson ansökt om stämning mot Patrik Ahlberg vid Falu tingsrätt i mars månad 2010 om ensam vårdnad beslutade Falu tingsrätt efter muntlig förberedelse i målet, jämväl interimistiskt, att den gemensamma vårdnaden skulle bestå, att barnen skulle vara stadigvarande boende hos Maria Danielsson, samt att umgänge skulle ske enligt ett visst schema. Genom dom den 27 januari 2012 förordnade Falu tingsrätt att Maria och Patrik alltjämt skulle ha gemensam vårdnad om barnen, att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos Maria och att Gabriel och Johannes skulle ha visst här ej närmare angivet umgänge med Patrik.

Mora tingsrätt har i interimistiskt beslut daterat den 21 mars 2014 förordnat

- att Maria Danielsson ska ha ensam vårdnad om parternas gemensamma son Johannes,
- att Gabriel ska ha rätt till umgänge med Patrik Ahlberg varannan helg, jämna veckor från fredag efter skolan till söndag kl. 18.00,
- att Gabriels och Johannes rätt till umgänge med Patrik Ahlberg under vartannat

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

sportlov (med början 2013), vartannat påsklov (med början 2014), vartannat höstlov (med början 2013), och varannan nyårsledighet, (med början 2013) begränsas på så sätt att umgänget i dessa fall sker från sista skoldagen före lovet fram till kl. 18.00 dagen före sista lovdagen före skolstart,
- att Gabriels och Johannes rätt till umgänge med Patrik Ahlberg under fem veckor under deras sommarlov ändras på så sätt, att om ett sommarumgänge förläggs så att den gränsar till skolstart ska umgänget inte pågå till sista lovdag före skolstart utan avslutas dagen före sista lovdagen

DOMSKÄL

Utredning

I målet har hämtats in snabbyttrande från Omsorgsnämnden i Hedemora och Norra Dalarnas Myndighetsservice, komplettering till snabbyttrande från Norra Dalarnas Myndighetsservice samt en vårdnads-, boende och umgängesutredning från Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Maria Danielsson har som muntlig bevisning åberopat fritt partsförhör med sig själv samt vittnesförhör med Tomas Danielsson och Stina Taugböl. Som skriftlig bevisning har hon åberopat komplettering till snabbyttrande från Norra Dalarnas Myndighetsservice, tingsrättens aktbilaga 15, Norra Dalarnas Myndighetsservice vårdnads, boende, och umgängesutredning, tingsrättens aktbilaga 32, Falu tingsrätts dom av 2012-01-27 och den utredning som då gjordes av familjerätten i Mora.

Patrik Ahlberg har som muntlig bevisning åberopat fritt partsförhör med sig själv. Därutöver har han åberopat vittnesförhör med Elisabet Blaus, Johanna Stenström, Stina Taugböl, Lena Höijlind, Tove Wikström och Gösta Emtestam. Som skriftlig bevisning har han åberopat mejlväxling, sms, Facebook-chat, aktbilagorna 41 och 43 punkterna 1-3 och 5-15 samt aktbilaga 75, umgängesschema, aktbilaga 41 punkten 4, BBIC-utredning, aktbilaga 43 punkten 16, komplettering till snabbyttrande från Norra

MORA TINGSRÄTT
Rote 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Dalarnas Myndighetsservice, tingsrättens aktbilaga 15, Norra Dalarnas Myndighetsservice vårdnads, boende, och umgängesutredning, aktbilaga 32, journaler från BUP i Mora, aktbilagorna 42 och 43 punkten 19, SOL-utredning, aktbilaga 42 punkten 20, journalanteckning, aktbilaga 42, punkten 21, och aktbilaga 19, läkarjournal, aktbilaga 42 punkten 22. Patrik Ahlberg har även åberopat syn av bilder, aktbilagorna 45-49, och filmer.

Den skriftliga bevisningen har genomgåts. Tingsrätten har hållit syn av de åberopade bilderna och filmer.

De hörda har i huvudsak uppgivit följande.

Maria Danielsson

Familjen bor i en villa i Morkarlby. Familjen består av henne och hennes man, Tomas, samt Erik, Gabriel, Johannes och Oskar. Tomas har även två äldre barn som har flyttat hemifrån. Tomas arbetar som lärare på gymnasiet. Hon arbetar som föreståndare på en daglig verksamhet i privat regi. Erik går på gymnasiet på samhällsvetenskapligt program. Erik är kyrkligt engagerad. Han är intresserad av sociala frågor. Han är konfirmandassistent i kyrkan. Han är ett antal gånger i kyrkan i veckan. Det går väldigt bra för honom i skolan. I årskurs 6 var han inte godkänd. Nu har han högsta betyg i nästan allt. Erik är väldigt stolt över det. Erik lägger väldigt mycket tid på skolan. Gabriel är en glad figur som älskar att dansa, sjunga och åka skateboard. Han är inte lika engagerad i skolan men han är glad i sina kamrater i skolan. Gabriel tycker att det är viktigt att han klarar sig. Gabriel sa häromdagen att han skulle lära känna alla medan han går i årskurs 7 och att han ska börja plugga i årskurs 8. Gabriel är ett år yngre än sina kamrater. Johannes älskar idrott. Johannes är med i KAIS innebandyklubb i Mora. Han är målvakt i sitt lag. Han åker skidor på fritiden. Johannes och Tomas brukar vara ute och åka tillsammans. Han har bytt till en skola i Selja med färre elever. Nu fungerar skolgången bra för Johannes. Det gjorde den inte tidigare. Erik har en asperger diagnos. Erik har behov av rutiner och förutsägbarhet. De tränar honom hela

tiden att ta hand om det här själv och strukturera upp sitt liv. Skolan är fantastiskt bra på att hjälpa Erik med det. Johannes har gjort utredningen med psykolog. Johannes har ADD och någon typ av autismsstörning eller drag av autism. Johannes har jättestort behov av att veta vad som ska hända. Johannes har väldigt svårt för omställningar. Han behöver planering. Det är väldigt noga med matlistor. Han har väldigt svårt med tid. Man får hjälpa Johannes att planera väldigt mycket. Johannes har lite grann kvar av den tvångsmässighet som beskrevs vid den muntliga förberedelsen. Det är lugnare kring Johannes. Johannes har släppt lite av det där. Är han väldigt stressad kan det yttra sig. Han har väldigt mycket tid med specialläraren. Han är godkänd i skolan. Erik genomgår inte någon behandling. Om Johannes kommer få någon behandling vet hon inte. Det beror på om tvångsmässigheten kommer bli större. Man kan hela tiden vända sig till habiliteringen för att få reda på vilken hjälp och stöd som Johannes kan få. De har inte kommit dit än då diagnosen inte är fastställd av läkaren. År 2012 kunde man inte bedöma om Johannes problem var åldersrelaterade. När hon märkte i årskurs 3 att det inte fungerade och att han inte riktigt hängde med i skolan kände hon att det var läge att ta tag i det. Läraren läste på lite mer och tyckte att det var dags att ta tag i utredningen. Detta var hösten 2013. Patrik tyckte inte att det behövdes eftersom läkaren hade sagt att det inte behövdes. Hon försökte prata med Patrik. Hon tror att Maria Kallur också försökte. Hon vet inte säkert. Maria Kallur har sagt att denna gjorde det. De stötte på patrull eftersom hon och Patrik inte var överens. Hon och läkaren blev osams. Läkaren provocerade henne mycket. Hon vet att läkaren är emot utredningar och sömnmedicineringar. Läkaren fick Johannes att gråta gång på gång. Hon klarade inte det. Johannes har dålig koncentration och väldigt dåligt närminne. Läkaren pressade Johannes gång på gång med långa frågor som Johannes inte förstod. Johannes bröt ihop. Hon gick till läkaren eftersom det är BUP som har hand om utredningarna och som ska medicinera barn som har sömnproblem. Det var därför hon sökte hjälp hos BUP. Hon tror att Patrik var ganska tyst. Patrik hänvisade till läkaren hela tiden. Patrik hade också kunnat säga att han var intresserad av att Johannes skulle få hjälp. Hon såg att Johannes mår så dåligt och inte klarade av skolan. Han hade ont i huvudet ofta och var mycket sjuk. Hon ville få verktyg för att veta vad hon kan stödja och för att veta vad man inte kan kräva av honom och för att skolan ska kunna

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

ge honom samma sak. Det har varit innan juli 2013. Cirkadin hade Johannes fått sedan de flyttade till Mora 2010. Det var en läkare på vårdcentralen som hade förskrivit det. Den läkaren tyckte att det var värt att prova eftersom de hade stora problem. Hon sökte för Johannes sömnproblem på BUP redan när denne var 3 år. När de bytte miljö, skola och allt blev nytt blev det inte hanterbart. Johannes somnade inte på kvällarna. Han fick ren ångest, panik och grät. Dagen efter var han så trött att han bara låg och grät istället för att göra sig i ordning. När medicinen tagit slut har hon ringt för att få receptet förnyat. I början gick det bra med medicineringen hos Patrik. Under höstlovet 2013 bestämde Patrik plötsligt att medicineringen skulle bort utan att dessförinnan informera henne eller rådfråga läkare. Både Gabriel och Johannes har berättat att Johannes gråter hos Patrik för att det tar väldigt lång tid för Johannes att somna hos Patrik eller att Johannes är så extremt trött för att det är så sent. Barnen pratade mycket om det hemma hos henne. Johannes har alltid vänt sig mycket till Erik och berättat för honom. Johannes var extremt stressad när han kom tillbaka från höstlovet. Schulman var förvånad att Johannes hade fått den här medicinen. Han tyckte inte att barn ska ha den. Johannes har undrat varför han inte kommer ihåg och varför han inte förstår i skolan. Johannes har trott länge att han är dum i huvudet. Efter det interimistiska beslutet fick hon kontakt med BUP i Falun. Hon fick genast utskrivet Cirkadin så att Johannes kunde somna igen på kvällarna. Läkaren sa att det är Cirkadin som de i första hand ger till barn som inte kan sova. De fick prata med psykologer. De i Falun har sedan gjort bedömningen att Johannes skulle genomgå en utredning. Utredningen gjordes i vintras. Johannes har tyckt att det var skönt. Nu väntar de på någon typ av begåvningsprofil där ens styrkor och svagheter framgår. Johannes har nu fått en förklaring på varför han har så dålig koncentration, varför han tappar fokus och inte minns men även en förklaring till att han har sömnstörningar. Det är tydligen typiskt för ADD. Hon har berättat för Patrik hela tiden vad de ska göra och vidarebefordrat den information som hon själv har fått. Johannes och Gabriel är väldigt olika. När Johannes är stressad kan denne reta sig på och bli ganska arg på Gabriel. Nu är inte Johannes så stressad längre. Johannes och Gabriel har upptäckt skateboarden tillsammans. De är ute och åker och bygger ramper tillsammans. De har jätteroligt och spelar in filmer som de har lagt ut på YouTube. Erik är storebror till alla. Han är

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

förnuftig och ganska retsam. Han tar sig också mycket tid och de umgås mycket. Barnen spelar spel eller tv-spel tillsammans. Oskar är 5 år och ganska vild. Han är ganska krävande mot de andra syskonen. Syskonen har roligt ihop. De har tränat barnen ganska mycket hur de ska klara livet. De har tränat Erik på att bli oberoende. Erik har ett stort socialt liv. Erik ska till Frankrike i sommar med kyrkan. Erik ska även till Göteborg med kyrkan. Erik vill läsa till socionom i England. Eriks relation till Patrik är frostig. Det bottnar i en sorg. Erik och Johannes kan komma med kommentarer som inte är så trevliga om Patrik. Gabriel blir ledsen. När Patrik ringer så pratar Erik. Hon tror inte att Erik upplever det som att Erik och Patrik har en dialog sinsemellan. Innan sportlovet sa Patrik något till Gabriel om Erik. Gabriel och Erik tog väldigt illa upp av det som Patrik sade. Erik var riktigt upprörd och bad henne ringa till Patrik och uppmana denne att inte säga så något mer. När hon talade med Patrik ifrågasatte denne varför Erik inte berättade det för honom själv men Erik och Patrik har inte den kommunikationen. Erik tycker inte att han och Patrik har tillräckligt mycket gemensamt. Erik har under sportlovet tackat nej till att träffa Patrik över en fika och som förklaring till henne uppgett att han och Patrik inte har något att prata om. Hon pratar inte med barnen om mejlen hon får från Patrik. Gabriel vill väldigt gärna att relationen med Patrik ska vara bra. Gabriel önskar att han skulle få mer inflytande över vad som händer och få veta vad som ska hända under lovet. Gabriel är oftast väldigt stressad och trött när han kommer hem. Om han ser fram emot något som de ska göra under lovet är han glad innan han ska till Patrik. Gabriel har en kusin som han är väldigt tigt med. Ett av de tillfällen som Gabriel inte ville åka till Patrik var under höstlovet. Gabriel hade precis bytt skola och skolan skulle ha någon form av fest, halloween. Gabriel ville lära känna sina kamrater. Gabriel ville gå på festen och åka till Patrik dagen efter. Det var alltså inte tal om att ställa in hela höstlovsumgänget. Gabriel hade fört fram detta till Patrik först över telefon. Det var många och långa diskussioner mellan Patrik och Gabriel. Det slutade alltid med att Gabriel kom till henne gråtandes och förtvivlad. Till slut bröt hon och sa att Patrik inte skulle prata med Gabriel mer om detta. Sedan fick hon sms angående att Patrik skulle komma upp och hämta barnen. Hon var hemma med barnen och Patrik stod utanför. De hade en medlare från socialförvaltningen. Medlaren har berättat för henne att denna försökte få

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Patrik att förstå att det var viktigt för Gabriel att få gå på festen utan dåligt samvete och sedan kunna åka och ha kul på sitt lov. Efter många timmar fann sig Patrik i detta. Barnen blev väldigt stressade. Gabriel var rädd att Patrik skulle åka iväg med honom. Till slut gick de ut och Johannes åkte med Patrik och Gabriel kom till Patrik en dag senare. Hon har inte tillåtit Patrik att komma innanför grinden. Patrik hade några veckor tidigare talat på telefon och Patrik hade kallat henne psykiskt störd, sjuk i huvudet samt att hon led av narcissistisk störning. Han sa även en massa elaka saker om Tomas. Hon kände att nu får de vara nog. Patrik har även när han har hämtat barnen kunnat klampa in i deras hem oavsett om hon har varit hemma vilket har känts olustigt. Efter det här samtalet när han kallade henne alla saker skrev hon ett mejl till Patrik att han inte var välkommen hem till dem längre. Hon skrev att hämtning och lämning fick ske någon annanstans. Efter det har det lugnat ner sig. Patrik har efter det fått skjuts med henne i bilen efter utvecklingssamtal. Patrik har varit hem hos dem på landet igen efter det och gått raka vägen in. Gabriel känner ansvar för alla och vill att alla ska ha det bra. Gabriel vill åka till Patrik. Ska Gabriel bli tvingad att åka vid vissa tillfällen tror hon att det finns risk att det blir fel. Ibland tror hon att Gabriel åker för att han har dåligt samvete och att Patrik inte ska vara ensam. Hon hämtade Gabriel en dag på sportlovet. Gabriel grät hela vägen hem. De har ett lantställe utanför Hedemora. Gabriel hade kommit på att det är jätteviktigt att Johannes kommer till Patrik för att Patrik är så ledsen för att denne inte kommer dit. Det är viktigare att Johannes kommer till Patrik än att han kommer dit. Det hade städats ganska intensivt för att Johannes skulle komma till Patrik. Gabriel tog illa vid sig och tyckte att det var jobbigt. I helgen under Gabriels umgänge hade de tittat på en tröja. Gabriel hade blivit uppmuntrad att prova den och tillfrågad om han ville ha den. Gabriel tyckte den var fin och ville ha den. Det visade sig att meningen var att han skulle köpa den själv. Han hade inte möjlighet till det. Hon fick ett besviket sms om det från Gabriel. Han kände sig lurad. Gabriel har tävlingsdansgruppen på söndagar. Han älskar att vara där. Han kan vara där även om han inte har träning själv. Första gången som Patrik var med på en tävling stod Patrik och tittade i telefonen hela tiden. Gabriel kände sig då besviken. Gabriel är i den åldern där han börjar skämmas för sina föräldrar. Det var en stor rikstävling i

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Västerås en gång. Hon kunde inte följa med. Gabriel valde att åka dit själv trots att det var på sportlovet då han hade umgänge hos Patrik. Gabriel tog bussen till tävlingen. Gabriel ringde och var jätteledsen. Gabriel är impulsiv. Han skulle känna om en platta var varm. Han brände tre fingrar. Gabriel hade jätteont. Gabriel ringde och bad om hjälp. Han undrade vad han skulle göra. Hon talade med Patrik och uppmanade denne ringa sjukvårdsupplysningen om denne inte visste hur han skulle göra. Det blev många samtal till Johanna som är sjuksköterska. Gabriel hade dåligt samvete eftersom han hade skrikit elaka saker till Johanna som han inte tycker. Det var en lördag. Lördagsgodiset skulle bli på kvällen. Gabriel orkade inte gå till affären eftersom han hade så ont i armen och handen. Gabriel kunde inte heller sätta på sig en vante på handen. Gabriel vände sig till henne angående detta. Hon sa att om han inte skulle få något lördagsgodis så skulle de köpa det dagen efter. Hon har hört att barnen har pratat om att det var väldigt mycket bråk under umgängen. Just nu så vill Gabriel och Johannes inte vara hos Patrik samtidigt. Det är för att de ska slippa bråken och få ha Patrik för sig själv. Skälet till att Johannes inte ville vara hos Patrik var att det inte fungerat med sömnen, att det varit bråk, att de ringt och berättat om långa sittningar efter bråken där det ska redas ut och diskuteras. Johannes hänger inte med i sådana diskussioner utan han börjar gråta och så får han ont i huvudet. Johannes klarar bara av att ta in några ord i taget. Under stress ännu färre ord. Gabriel har gått emellan och sagt att så här kan ni inte göra. Då har det blivit större bråk och längre diskussioner. Vid ett tillfälle skulle Johannes själv på umgänge hos Patrik. Hon skulle köra Johannes till tåget. Johannes frågade några minuter innan hon skulle lämna av Johannes var han skulle stiga av. Hon sa Hedemora. Johannes blev konfunderad och frågade henne om Stockholm då. Johannes hade ett minne av att Patrik talat med denne om en resa till Stockholm. Hon hade ingen aning om det. Hon visste inte var han skulle stiga av. Det blev jättestressigt för Johannes. Johannes bara grät. Till slut fick de hjälp av en mycket förstående tågvärd som gick in och kunde se att Patrik hade en bokning från Hedemora. Hon hade själv försökt ringa Patrik flera gånger utan att få kontakt med denne. Tågvärden kunde se att Patrik skulle kliva på i Hedemora. Det var en skräckupplevelse för Johannes. Nu vill inte Johannes åka buss. Förut tyckte Johannes att det var roligt att åka buss. Efter allt som har hänt har hon inte uppmuntrat att Gabriel och

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Johannes ska åka tillsammans. Däremot har Tomas skjutsat Johannes ett par gånger. De har bytt på halva vägen. Hon har försökt få Patrik att komma till Mora bara för att få igång umgänget. Patrik har varit hos dem när han ändå skulle vara i Mora på något möte. Hon tror att Johannes skulle vägra om hon tvingade Johannes. Hon har frågat Johannes om Johannes kan tänka sig att sova en natt hos Patrik. Hon föreslog det då det var konsert med Jennifer Betton i Uppsala. Hon föreslog att Patrik och Johannes kunde åka. Då sov Johannes med Patrik i Uppsala. Det var i höstas. Oftast uppstår diskussionen om umgänge på så sätt att Johannes berättar för henne att Patrik sagt att denne vill att Johannes ska komma. Efter det brukar hon få sms från Patrik där det står att Johannes har bett att få komma. Johannes har blivit så stressad när de har börjat tala om det att hon har känt att de måste ta en sak i taget. Hon har önskat att Patrik ville träffa Johannes lite oftare på en neutral plats. Hon ser likheter med hur det utvecklades med Erik. Hon tycker att hon gjort allt hon kan för att få till något positivt. Hon tror att det som har gjort att först Erik och nu Johannes har valt bort Patrik är att det har hänt saker som gjort dem besvikna och som har blivit väldigt stort för dem. De har också ett stort behov av rutiner och struktur. Patrik var och tittade på innebandyträning igår. När barnen har varit hos Patrik på umgänge frågar hon hur barnen har haft det och om de haft en trevlig helg. Hon sätter inte stopp om de vill berätta. Det är ofta väldigt mycket saker som de vill berätta. Hon försöker inte på något sätt fråga ut dem. Hennes kontrollbehov, som det hänvisades till i Falu tingsrätts dom, bottnade i deras separation och att de på familjerätten fick förklara tallriksmodellen för Patrik och att barn behöver mat ett visst antal gånger per dag. När hon märkte att barnen inte fick det var hon väl inne och petade mycket. Som framgår av mejlet som åberopades av Patrik så har hon inför Johannes umgänge med Patrik när denne inte träffat Johannes på ett tag berättat vilka rutiner de har för att det ska fungera för Johannes. Det har hon inte gjort för att kontrollera Patrik utan för att det ska bli enhetligt för Johannes. Patrik har ganska tydligt visat att han inte uppskattar att hon säger det. Patrik kanske har tagit till sig att hon tycker att barnen lägger sig sent. Hon tror att det skulle bli bättre med ett umgänge var fjärde vecka för Gabriel. Om det blir var fjärde helg kan Gabriel säkert stå över en träning och då blir det längre tid hos Patrik. Gabriel går i årskurs 7. Det ställs högre krav på honom i skolan. Gabriel vill även i högre grad träffa sina vänner. De gånger

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

som Gabriel har velat göra något annat har Gabriel varit tvungen att förklara sig och han har fått dåligt samvete. Det har föregåtts av långa och många samtal där Gabriel ska få se konsekvenserna av sitt handlande. Hon hittar inte på roliga saker för att hindra barnen från att åka till Patrik men hon har två barn till hemma och naturligtvis planerar de att göra saker med dem. Hon kan inte hålla det hemligt för Gabriel. Gabriel vill jättegärna fira nyår hos Patrik men Gabriel vill vara med henne och syskonen på julen. Gabriel har sagt att han önskar få bestämma själv. Hon har inte talat med barnen om sportlov, påsklov och höstlov. Om de loven inte skulle regleras av tingsrätten så tror hon absolut att Gabriel skulle åka dit, om inte hela loven, så i vart fall under delar av loven. Det skulle hon naturligtvis medverka till. Barnen har varit helt slut när de kommit hem från sommarumgänge. Det är därför hon vill inskränka sommarumgänget. Hon är helt säker på att Gabriel skulle klara av att ha friheten att välja själv. Gabriel skulle bli mindre stressad av det. Gabriel vill ha umgänge med Patrik. När det gäller Johannes tänker hon att man trappar upp umgänget genom att börja med en lördag för att sedan utöka med en natt. Hon tror inte att det fungerar från fredag till söndag från början. Det krävs att Johannes vet vad han ska göra och när samt vilka som ska komma. Johannes klarar inte av att få veta dagen innan att i morgon drar vi till Stockholm. Det är helt avgörande att Johannes känner till att han får ta sin sömnmedicin. Falu tingsrätt hyste i sin dom en förhoppning om att det skulle bli mindre bråk och konflikter mellan henne och Patrik för det fall den gemensamma vårdnaden bestod. Det har inte blivit bättre. Falu tingsrätt hade en förhoppning om att om Patrik tog reda på saker skulle bråken bli färre. Patrik har inte tagit reda på saker själv. Föräldramötet i Gabriels klass är ett exempel på det. Hon var säker på att Patrik skulle komma till det. Hon skrev till Patrik ”synd att du inte kunde vara med för det var ett bra möte och det var roligt att se Gabriel”. Patrik var på henne med en gång och ifrågasatte varför hon inte berättat om mötet. Patrik har alltid stått på lärarnas mejllistor. Hon hade inte tänkt på att titta igenom om Patrik stod med på mejllistan. Det har alltid fungerat så förut. Informationen fanns även på skolans hemsida. Hon kände sig beskylld för att inte ha gett honom den informationen. Det har varit otroligt svårt att få till en tid för gemensamma utvecklingssamtal. Samtalen har därför ofta blivit sent på terminen. Det har varit spänt. De har försökt. Patrik har inte kunnat

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

komma upp. Alternativet har varit att barnen har två samtal. Hon har tyckt att det är bättre med ett samtal så att barnen inte ska få olika information vid olika föräldramöten. Lärarna har fått olika budskap från henne och Patrik. Maria Kallur har tyckt att det var jobbigt. För några dagar sedan skulle de försöka få till ett utvecklingssamtal för Gabriel. Patrik ville ha mötet denna vecka. Hon tyckte inte det då de har en konflikt och Gabriel vet om det. Det blev en diskussion som ledde till att läraren försökte förmedla när det skulle fungera och läraren bad dem till slut att klara upp det själva. Hon har informerat Patrik om de insatser som har gjorts. När Johannes hade utvecklingssamtal informerade hon Patrik om det. Patrik var sedan med på det. Hon berättar inte exakt vad som händer i alla ämnen för Patrik. Patrik har inte begärt att få vara med på alla möten med vårderna som barnen har haft men vissa.

Vårdpersonalen har tyckt att det har varit jobbigt när hon och Patrik har tyckt olika. De har väldigt tydligt gett uttryck för att de tyckt olika på mötena. Gabriel tycker att det är jobbigt när hon och Patrik är tillsammans. Gabriel sa att han inte ville att Patrik skulle följa med till läkaren i Uppsala. Hon tar som exempel på saker som hon och Patrik kan ha tvistat om när det gäller barnens umgänge med Patrik upp vilka dagar umgänget ska ske, om barnen har velat göra något annat eller att barnen har haft några önskemål. Hon har fått mycket kritik för att hon går in och tolkar barnen. Kommunikationen har då skett via sms eller mejl. Ibland har hon ringt om hon behövt ett snabbt svar. Det har varit väldigt mycket mejl och sms. Det som har presenterats för rätten är en bråkdel av kommunikationen. På sista tiden har det inte varit lika mycket. I perioder har det varit väldigt intensivt. Ibland kan hon ha fräst till. Hon kan ha visat upp för Tomas det som hon ämnar skicka till Patrik så att Tomas ska kontrollera att det ser bra ut. Efter att Patrik under telefonsamtal uttryckt att hon var psykiskt sjuk så kände hon att hon måste fråga vad han menade. Patrik föreslog en utredning för henne och att hon skulle söka hjälp för sina fel. Han föreslog i mejl att hon skulle söka på nätet för att få reda på mer. Efter att Patrik läst fler beskrivningar av denna störning kunde han se att det stämde synnerligen väl in på henne och hennes beteende. Patrik tyckte att hon skulle söka vuxenpsykiatri för att få råd om en utredning. Enligt honom skulle det väl vara skönt att ha ett utredningssvar för att kunna få hjälp eller avskriva att hon hade denna diagnos. Patrik spottade ut olika saker om henne och Tomas. Hon var sjuk i huvudet.

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Tomas var lat. Patrik har inte angripit dem efter det. Eftersom de inte har behövt ha kontakt angående Johannes lika mycket har det blivit lugnare. Hon har känt att det som hon har skrivit har vänts emot henne. Hon har därför valt att ringa upp i stället. Förutsättningarna för ett samarbete har inte blivit bättre. Patrik talar nog ganska mycket om ekonomi med barnen. Gabriel säger att pappa säger att han betalar så mycket till dig mamma så att han inte kan göra det eller det med dem. Nu har barnen pratat om att pappa sagt att han inte kan göra det här sakerna för att advokatkostnaderna är så dyra och det är ditt fel mamma eftersom du har dragit igång det här. Som ensam vårdnadshavare kan hon undvika att de hamnar i den typ av konflikter som de hamnade i med Johannes när det är viktiga beslut som ska fattas. Hon och Patrik har en förmåga att hamna i skilda meningar. Patrik har motsatt sig utredningen och medicineringen. Det tog lång tid innan de fick göra utredningen på Erik också. Framåt kan det vara saker med skolan eller om det händer något medicinskt. Det är mycket samarbete gällande Johannes som kommer behöva mycket kontakt med habiliteringen och BUP och där de med all sannolikhet skulle ha olika åsikter. Det var en mardröm det de gick igenom förra gången med Johannes. Hon vet exakt vad som står i FASS om Cirkadin. Hon vet att Erik fick medicinen för många år sedan och att hon fick det förklarat för sig då av läkarna att de använder den inom barnpsykiatri för att de har goda erfarenheter av medicinen och att det inte finns några biverkningar. Nu får hon den av en barnläkare inom barnpsykiatri. Han kan förstå Patriks tankar runt Cirkadin om man läser FASS. Barnläkarna tycker det är en bra medicin som inte ska ge några biverkningar eller skador. Cirkadin innehåller ett hormon som man har i kroppen naturligt men som man har för lite av. Det var två möten där Johannes var med och där det var diskussioner om Cirkadin. Båda mötena blev infekterade. Läkaren bad att hon skulle bokstavera vad det stod i FASS och det kunde hon naturligtvis inte. Det blev en olustig stämning. Läkaren på BUP kände säkert till att medicinen används inom barnpsykiatri och att den inte har några biverkningar men han var väl av en annan uppfattning. Han är känd för sin uppfattning. När det gäller Erik kontaktade hon socialtjänsten och fick en stödperson som skulle hjälpa Erik. Hon föreslog att Patrik skulle komma och umgås med Erik i Mora och träffa Erik på neutrala ställen men det blev inte så. Patrik slutade föreslå

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

saker som skulle göras. Hon har frågat och uppmuntrat till umgänge många gånger. Hon hade kunnat tvinga Erik också men det gör man inte. Situationen hade inte varit annorlunda om hon hade bott kvar i Hedemora. Erik rymde och försökte hoppa från balkongen. Erik ville inte träffa Patrik redan då. De fungerade inte ihop. Patrik såg inte hur Erik fungerade. Patrik krävde att Erik skulle följa Patriks regler hemma. Erik hade inte den förmågan. Hon önskar att Patrik kan komma upp och träffa Johannes och att de får positiva möten till att börja med och att Johannes får tillbaka förtroendet för Patrik. Därefter kan det trappas upp på något vis. Hon och Tomas talar inte negativt om Patrik. Om det uppstår sådana uttalanden försöker de vända det. Hon tog bort informationen från innebandyn. Spelschemat hade hon naturligtvis kunnat skicka men det tänkte hon inte på då. Tränarna har tyckt att det var jobbigt då Patrik i vissa lägen har lagt sig i. Därför gjorde de så. Om det har varit någon förändring kring Johannes efter det att hon fick ensam vårdnad angående skolan, sjukvården eller utredningar så har hon informerat Patrik. Johannes skolbyte ägde rum efter att hon fick ensam vårdnad. Johannes skulle börja mellanstadiet. På den skolan där Johannes gick var det rörigt. Johannes hade inte fått de insatser som han var beviljad att få. Det hade gjorts åtgärdsprogram som följdes upp tokigt. De hade goda erfarenheter från skolan där Gabriel hade gått och hon förstod att Johannes skulle få det stöd han behövde där. De talade om det redan när Gabriel gick där men då sa Johannes absolut nej. När de närmade sig höstterminen blev Johannes väldigt nervös och frågade om han fick åka dit och titta och då gjorde de det. Hon kommer inte ihåg hur hon informerade Patrik. Patrik hade inga synpunkter. Beträffande påsken vet hon inte exakt vad som hände. Hon var inte där. Barnen mådde väldigt dåligt. Barnen har sagt att det var bråkigt och mycket sömnproblem för Johannes. Det var långa sittningar uppmot en och en halv timme där grannar varit där och knackat på och undrat vad som hände. Det ska redas ut. När Johannes är väldigt stressad och inne i en sådan situation så fungerar inte han. Ska man då tvinga Johannes att sitta och reda ut det är det svårt. Barnen har berättat om det och varit jätteledsna. Gabriel har berättat om en enorm stress över att denne inte kan skydda Johannes från det här. Gabriel har berättat att han fick skäll när han försökte hjälpa Johannes. Barnen har berättat att det är bråk hos Patrik. Hon tror inte att hon skulle kunna se på barnen att de mår så påtagligt dåligt när de kommer från

Patrik och att de sedan skulle kunna ljuga ihop en historia om att de har bråkat. När det var en innebandy cup i Uppsala var hennes man Tomas där med Johannes. Patrik var också där, antagligen hos sin flickvän. Patrik hade sagt att han kunde gå iväg och bada med Johannes. Johannes var jätteglad över det. Enligt Johannes hade Patrik talat med en förälder mer än han hade badat med Johannes. Johannes blev stressad och fick ont i huvudet. Johannes fick inte ta sin medicin eftersom Patrik skulle basta. Johannes hade fått välja om han skulle följa med in i bastun eller stå utanför. Då kontaktade tränaren henne eftersom de inte visste vad de skulle göra. Enligt tränaren sitter man inte i bastun i fem minuter utan i fyrtio minuter. Tomas ringde först för att Johannes mådde så dåligt för att denne inte fått sin medicin. Sedan ringde Johannes från sin tränares telefon för att fråga hur han skulle ta sin medicin eftersom han då skulle få ta den. Johannes mådde jättedåligt. Johannes fick inte stå den matchen eftersom han var sjuk. Det som Johannes hade sett fram emot så mycket blev inte så positivt som Johannes hade hoppats. Johannes har hon skjutsat när de kommit överens om umgängen. Hon kan inte tvinga Johannes. Hon har föreslagit att Patrik ska komma upp. Att umgänget inte har fungerat är för att Johannes inte vill. Hon har inte kunnat förmå Johannes. Hon har varit på ett stort antal samarbetsamtal som slutat på samma sätt varje gång, antingen har Patrik sagt något otrevligt eller så kommer de inte fram till någonting.

Patrik Ahlberg

Erik är en framåtriktad kille. Erik har blivit väldigt social och det är roligt. Erik har uttryckt att han vill utbilda sig till diakon. Först ville Erik bli präst men som diakon får man ta hand om människor. Trots att Erik har Aspergers syndrom är han väldigt empatisk och positiv till människor. Erik är en tillgång för klassen och vill gärna vara i skolan så att han inte missar saker som händer där. Han har från Gabriels lärare hört att de också tycker att Erik är finurlig. Han har inte så jättemycket kontakt med Erik. De träffas inte så mycket och de har inte alltid så mycket att prata om. Ibland kan Erik prata och berätta länge om saker som har hänt. De pratar i telefon några gånger i veckan. Erik kan då berätta om vad som hänt i skolan och vad som pågår i hans liv. Erik ringer inte särskilt ofta. Erik kan komma till honom med förtroenden mellan far

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

och son. Just nu är det mycket som händer i Eriks liv. Han upplever däremot inte att hans kontakt och relation med Erik är så pass dålig som Maria säger att den är. Om deras relation är så pass dålig som Maria säger så är det beklagligt att inte Erik vågar berätta det själv för honom. Gabriel har han regelbunden kontakt med. De pratar i telefon och skickar meddelanden till varandra. Gabriel vill umgås med honom och pratar ofta med honom på Skype samtidigt som Gabriel gör andra saker. Gabriel säger ofta när lovumgångena är slut men även då det är flera veckor på sommaren ”å är det redan slut å jag hade velat vara längre”. Gabriel har frågat varför han inte får ha ett varannan veckas umgänge som sina kamrater. Efter ett umgänge som Gabriel själv initierat har Gabriels lärare uppgett att Gabriel var jätteglad på måndagen och att Gabriel hade berättat vad han hade gjort i helgen. Om Gabriels umgänge med honom minskades vore det katastrof eller i allt fall menligt för Gabriel. Vid ett tillfälle då Maria ställde in ett umgänge på grund av en dansföreställning så talade Maria om för Gabriel att han inte kunde vara hos pappa två veckor i rad. Maria har också ställt in ett annat umgängestillfälle innan sportlovet då Gabriel inte ska ha orkat vara hos honom två veckor i rad. Maria har gett Gabriel uppfattningen att det är godtagbart att ställa in pappahelger för att kunna umgås med mamma istället. Gabriel har tidigare tyckt att det var jobbigt att åka till Hedemora men gör inte det längre. Att åka till Stockholm har däremot varit långt och tråkigt enligt Gabriel. Han känner att det inte är så bra när barnens umgängen ställs in. Han motsätter sig inte att Gabriel vill göra andra saker under de umgängeshelger som Gabriel ska vara med honom men han försöker att ta upp dessa frågor kring umgänget med Maria istället för att diskutera det med Gabriel. Vid ett lovtillfälle skulle Gabriel åka till sina kusiner i Åkersberga för att göra en massa saker, bland annat hel steka ett vildsvin. Gabriel kände inte till allt som skulle hända hos kusinerna. Gabriel ringde honom i god tid innan och var orolig. Han kontaktade Maria via mejl och bad henne hjälpa Gabriel så att det skulle bli ett umgänge. Maria meddelade honom via mejl att Gabriel hade vägt för och emot och kommit fram till att han inte ville åka till kusinerna. Han kände då att eftersom de har ett tingsrättsbeslut på att Gabriel skulle komma då är det väl en förälders uppgift att säga ”ja det var ju tråkigt att du missar det här men nu är det så här och man kan inte vara med om allt roligt och du hade ju faktiskt det här du skulle göra med din kusin

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

och det hade ni också bestämt”. Han talade då med Gabriel och frågade om han tänkt på allt och han frågade om Gabriel talat med sin kusin Kristoffer om vad de skulle göra. Gabriel hade inte kontaktat sina kusiner. Han berättade för Gabriel att kusinen skulle bli jätteledsen om Gabriel ställde in umgänget. Han bad Gabriel att ringa kusinen och förklara varför han tyckte att det var jätteviktigt att få träffa sina kamrater och att han och kusinen fick träffas en annan gång. Han förklarade för Gabriel att han stöttade honom till hundra procent oavsett vad Gabriel bestämde sig för. Gabriel behövde och behöver lära sig att beakta alla aspekter av sina beslut. Gabriel ringde därefter till sina kusiner. Det slutade med att de åkte ned till kusinerna i Åkersberga. Det var Gabriels beslut. Gabriel behöver även se andra delar av världen än Mora. När han själv vid ett annat tillfälle ställde in en resa till Åkersberga på grund av jobb, där släkten skulle ha befunnit sig och som Gabriel skulle ha åkt med på, blev Gabriel ledsen och förstod inte varför Patrik kunde ställa in medan Gabriel inte kunde det. Han förklarade då för Gabriel att han tvingades att ta konsekvenserna av sitt beslut och förklara varför han hade fattat sitt beslut. Han berättade för Gabriel att Gabriel hade fått göra samma sak i samma situation. Gabriel förstod vad han menade. Vid ett tillfälle då han skulle hämta Johannes och Gabriel så ville Gabriel istället gå på en Halloween-fest i Mora. Han hade haft en mejlkontakt om detta med Gabriel innan. Gabriel hade då gett uttryck för att han ville gå på festen i Mora. Han ville tala med Gabriel om detta och han föreslog att de skulle fika tillsammans och gå igenom vilka alternativ som fanns. Han gjorde väldigt klart för Stina Taugböl på socialtjänsten att han inte skulle tvinga någon att följa med mot sin vilja. Maria lät inte Gabriel prata med honom på telefon. Maria tog Gabriels telefon. Maria trodde att han skulle ta med barnen mot deras vilja vilket var fel. I efterhand sa Gabriel att han ville fika med honom men att han inte fick för Maria. Gabriel vill vara alla till lags vilket är jobbigt för Gabriel. Anledningen till att han åkte upp till Maria under höstlovet var för att han hade bett Maria att lösa vissa saker. Maria hade struntat i de saker han hade bett henne om. Anledningen till att han och Gabriel skulle vara på fiket var för att det var en neutral plats. Han åkte upp till Mora för att få en kommunikation direkt med Gabriel istället för att det skulle gå genom Maria. Han ville prata med Gabriel om varför Gabriel ville göra det här. Han ville inte tvinga Gabriel att åka till honom eller gå på

discot. Han ville ha en öppen dialog från scratch. Han ville säga till Gabriel ”det har här har du sagt till mig i telefon och det här har mamma sagt till mig. Hur gör vi?”. I ena vågskålen låg att Gabriel senaste gången denne besökte honom hade pratat om vad han skulle göra på Halloween i Hedemora. I andra vågskålen låg något som också var jätteroligt och som låg närmare i tid. Det han ville prata med Gabriel om var de två alternativen och hur Gabriel hade kommit fram till sitt beslut. Han ville inte tvinga Gabriel till någonting. Det hade han berättat för Maria och socialtjänsten. Han tänkte inte hämta Gabriel. Varken Gabriel eller Johannes är rädda för honom. Han var ute nu med Johannes och Gabriel, efter det första tillfället för huvudförhandlingen i målet, för att fotografera dem vid statyn av Gustav Vasa i Mora. Johannes blev hungrig då de var ute. Gällande fikat har han bara sagt att Maria inte tycker om när barnen är mätta innan det är dags för middag. Det är möjligt att han har sagt att hon blir irriterad. Han har aldrig sagt att Maria blir arg och bråkar. Johannes fick ett äpple som mellanmål istället för en godisbit. När han är ensam med Johannes är Johannes glad, sprallig och självständig. När Johannes är med Gabriel hos honom så konkurrerar de om hans uppmärksamhet. Det blir ibland konflikter och båda säger att han bara vill vara med den ena men inte den andra. Han gjorde extra fint hemma hos sig när Johannes skulle komma till honom en gång. Att han gör fint även när Gabriel ska komma det ser ju inte Gabriel. Gabriel vill att alla ska vara nöjda. Ibland kommer Johannes inte till tals hemma hos honom för att Gabriel försöker hjälpa Johannes. I fråga om Circadin har Gabriel försökt medla mellan Johannes och honom. Gabriel försöker tala om för honom hur han ska behandla Johannes. Det blir inte mer bråk hos honom än vad som är fallet för vilken annan familj som helst. Gabriel står upp väldigt mycket för Johannes. I fråga om Marias förslag, att Gabriel och Johannes inte ska vara hos honom samtidigt, är det bäst för barnen att de är hos honom samtidigt så att han inte blir en lekfarbror för dem. Ibland är det däremot bra att barn får träffa sina föräldrar enskilt. Gabriel har uttryckt en oro för att Johannes inte ska komma till Patrik igen. Gabriel har lugnat ned sig sedan han har förklarat för Gabriel att Johannes ska komma till honom igen. När de ska gå och lägga sig så småpratar de ofta innan de somnar. Gabriel och Johannes lyssnar mycket på varandra. Alla barn som har fått uppleva följderna av sina föräldrars skilsmässa upplever stress när de byter miljö. Barnens stress går över då de

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

kommer ned i varv. Han försöker åka till sin syster varannan månad i samband med barnens lov eller då han jobbar i närheten av där hans syster bor. I fråga om det som Falu tingsrätt har sagt i den tidigare domen om hans kommentarer kring och beteende mot Maria så har han uttryckt sig positivt om Maria. Maria gör verkligen det som hon anser är bäst för barnen. Maria skulle ge sitt liv för sina barn. Maria håller däremot väldigt hårt på sina åsikter. När han gör som Maria tycker och tänker så fungerar kommunikationen mellan dem väldigt bra. Så fort han ställer sig frågande till Marias beteende och beslut så fungerar det inte. Han har skickat mycket mejl till Maria då han inte har kunnat kommunicera med henne på något annat sätt. Maria tror att hon gör det bästa för barnen. Det hon gör gagnar henne själv. Det är sådana drag som kännetecknar narcissism. Så länge han håller sig till det som fastställts och Maria också gör det så kommer deras samarbete att fungera. Han har framfört det som står i FASS om Circadin till Maria. Han fick däremot aldrig något svar från Maria. När han inte fick svar och kunde diskutera sin oro med Maria så försökte han ringa den läkare som skrev ut Circadin till Johannes. Han fick inte tag i denne men väl i den läkare som först förnyade Circadinet till Johannes. Han frågade om det var rätt medicin för Johannes. Han frågade även om det var lämpligt att ge barn och ungdomar Circadin. Enligt FASS så skulle Circadin användas under korta perioder och för personer över 55 år. Läkaren blev osäker då han granskade journalerna. Läkaren kontaktade sedan Barn- och ungdomspsykiatri. Patrik hörde från Maria att tabletterna riskerade att ta slut innan utredningen kring Johannes behov var klar. Han sa till Johannes att de skulle plocka bort medicinen fram till dess att utredningen var klar eftersom läkaren hade sagt att de inte vet om det är just den medicinen som Johannes ska ha och att läkarna vill testa hur de fungerar för Johannes utan medicin så att läkarna vet om Johannes ska ha någon annan medicin. Johannes sa bara jaha. Johannes sov gott efter det. Han var med Johannes första natten. De var i Åkersberga då och Johannes var inte van vid miljön han befann sig i. Johannes ville gärna att han skulle ligga kvar ett tag. När Johannes hade sovit i en 15-20 minuter och han skulle lämna rummet så vaknade Johannes. Han bestämde att han skulle vänta utanför Johannes rum istället och låta Johannes försöka somna själv. Johannes somnade kanske efter tio minuter. Han har inte upplevt att Johannes har haft problem med att somna. Johannes har innan dess berättat för

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

honom att denne har problem med sömnen. Barn tror att man ska kunna somna på några minuter och blir ledsna när det inte går. Barn måste få hinna komma till ro innan de somnar. Johannes har behövt stöd med att få komma till sängs utan att behöva använda Circadin. Han har försökt ge verktyg till Johannes för att kunna hantera sina besvär istället för att beklaga och bekräfta Johannes tankar att han har problem. Innan de gick till Barn- och ungdomspsykiatri vid ett tillfälle så hade Gabriel och Johannes pratat med varandra om att Johannes skulle få Circadin. Remissen gällde Johannes sömnproblem. Just då var det ingen annan utredning som var aktuell. Läkaren bedömde att man skulle avvakta med att ge Johannes Circadin till dess att den muntliga förberedelsen i målet var över. Vid det första mötet med Barn- och ungdomspsykiatri så fick Johannes inte Circadin. Johannes var väldigt ledsen efteråt då han på förhand trodde att han skulle få medicinen. Vid nästa tillfälle då de skulle till Barn- och ungdomspsykiatri med Johannes så fick han ett SMS kvällen innan av Maria där hon frågade om Tomas kunde följa med då Johannes hade bett om det. Läkaren frågade under det mötet om det var någon skillnad för Johannes med att somna om det var mörkt eller ljus ute. Johannes hade svårt att svara på frågan. Johannes tittade vädjande på Maria. Innan hade läkaren frågat om Johannes tidsuppfattning. Johannes har ingen tidsuppfattning och har själv sagt att han har en egen klocka i huvudet men den stämmer inte riktigt med verkligheten. Läkaren ville höra Johannes svara själv på läkarens frågor och Johannes började då gråta. När barnen är hos honom är de alltid lediga. Han förstår inte varför Johannes inte sover hos Maria om Johannes är uppe till mitt i natten. Han vet inte vad som hände med Johannes under påsklovet 2014. Ingen har förklarat det för honom. De skulle ha åkt ned till Åkersberga då. Johannes ville plötsligt inte följa med till Åkersberga. Johannes har tidigare tyckt om att vara där. Det var förvånande att han inte ville åka till Åkersberga. Resan till Åkersberga ställdes också in av att han hade jobb den helgen. Han har frågat Maria samt Gabriel och Johannes om det inträffade men inte fått något svar om vad som ska ha fått Johannes att inte vilja åka. Han har inte haft ett längre samtal med barnen under påsklovet 2014. Det är väl barnens uppfattning att det har varit så. Det är inte hans uppfattning. De pratade inte längre än fem minuter. De diskuterade och han ställde frågor. Är man i en pressad situation så får man en annan uppfattning om hur tiden

flyter. Det Gabriel säger i utredningen är hans uppfattning om vad som hänt. Han har pratat med Gabriel om det som inträffat. Om han tycker att Gabriel och Johannes har betett sig illa mot varandra och han vill veta varför de håller på så och vad de ska göra åt det så kan han inte börja pressa dem. Gabriel påverkas av Maria. I vissa delar är Johannes socialt omogen. Johannes har vuxit den senaste tiden. Beskrivningen av Johannes som han har gett till utredarna i målet är rättvisande. Han har frågat läkaren vid Barn- och ungdomspsykiatrien om det har varit möjligt att ge Johannes något annat preparat än Circadin, något med placeboeffekt. Andra läkare har ställt sig frågande till att skriva ut Circadin till barn. Han har fått höra att man kan använda astmamedicin eller liknande som gör en dåsig. De läkare som han har pratat med är inte från Mora. En psykiatriker har sagt att Circadin inte är farligt. Hade han fått det svaret hade han inte ifrågasatt det från första början. Han har aldrig motsatt sig att Johannes skulle genomgå en undersökning eller utredning gällande autism. Han har försökt att hålla sig uppdaterad om vården. Han har varit i kontakt med skolsjuksköterskan på Johannes skola. Han har hela tiden varit för att genomföra de undersökningar och utredningar som behövs. Han ville däremot inte göra en stor sak av det. Om ett barn inte klarar av saker är det självklart att man ska genomföra en utredning om det kan leda till att barnet klarar saker lättare. Han har inte sett någon anledning till att byta läkare innan man har fått svar. Ett barn som sätts under press kan mycket väl börja gråta. Man kan inte säga att man inte ska gå till en läkare bara för att en läkare får barnet att gråta. En läkare är inte bättre än en annan bara för att den läkaren gör som man vill. Den läkare som Johannes hade kontakt med har dubbla kompetenser och hade kontaktat andra läkarkollegor för att kunna komma fram till en korrekt bedömning i fråga om Johannes behov. Han har fått viss information från Maria om Johannes utredning. Anledningen till att de inte kontaktade honom var att deras underlag var tillräckligt bra enligt Maria. Hans relation med Maria har förändrats sedan Mora tingsrätt fattade det interimistiska beslutet. Det har blivit bättre. Maria kovände och blev lugnare för att hon fick göra det hon ville med Johannes. Umgänget med Johannes stannade däremot av helt. Maria har känt sig mer säker på att det är hon som bestämmer och tonen har blivit skarpare mot honom från hennes sida. Maria har kritiserat honom för att han ringde Johanna då Gabriel hade bränt sina fingrar. Johanna utbildar sig och jobbar extra som

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

sjuusköterska. Gabriel ville åka med bil till godisaffären för att köpa godis. Det har inte varit fråga om långa samtal. Det fanns Aladdin och Gott & Blandat godis hemma i skåpet. Mycket av godiset som fanns hemma var Johannes. Gabriel ville däremot bestämt ha lösgodis och att Patrik skulle skjutsa Gabriel ned till affären. Gabriel kontaktade då Maria som sa att hon skulle köpa godis till honom då Gabriel var hos henne om bilen fungerade. Han anser inte att en tolvåring ska fatta ett beslut om att åka och köpa någonting bara för att de vill ha det när det finns annat godis. Istället tog han fram glass och de åt chips. Maria har länge haft bestämda åsikter om hans leverne och hur han sköter om barnen. Han tog initiativ till samtal med både familjerätten och socialtjänsten i Hedemora. Samtalen gav ingenting. Han bad om hjälp men fick inget gehör från socialtjänsten. Istället fick Maria ge sin syn på hur det förhöll sig. Hans synpunkter och idéer fick inget gehör. Senare tog Maria initiativ till att de skulle återuppta samtalen. Det utmynnade bara i råd och beslut där det stod vid vilka tider han fick ringa barnen och vid vilka tider han skulle hämta barnen. Det pratades om vad han skulle göra med barnen och att de skulle hitta på olika lekar med barnen och liknande. Första gången han upplevde det som att någon lyssnade på honom var då de hade ett möte på socialtjänsten och hans advokat var närvarande. Det har aldrig varit några problem när barnen har varit hos honom. Han har aldrig haft problem med några tallriksmodeller. Barnen vill hela tiden ha roligt och har de haft tråkigt vid något enstaka tillfälle så har han fått utstå kritik från Maria. Han har bland annat tagit med barnen och simmat. När han och Gabriel har varit själva har de gått till ett gym och tränat. Han har spelat fotboll med barnen. Johannes åker rullskridskor och de spelar landhockey inomhus tillsammans. Under ett jullov ägnade han säkert tre fjärdedelar av den tiden till att spela hockey med Johannes i vardagsrummet. Johannes får inte spela hockey för Maria. Gabriel har nyligen upptäckt en skatepark i närheten av där han bor. Om man ska åka skateboard så ska man ha hjälm. Maria är av motsatt åsikt. Det som är Gabriels liv just nu är skatekläder, skate och M&M Dansskola i Mora. Han har åkt med Gabriel och Johanna vid ett tillfälle för att köpa utrustning till Gabriel. Han köpte en hjälm åt Gabriel. Gabriel kom och visade en jacka. Han hade tidigare köpt en tröja till Gabriel under sportlovet. Självklart ville Gabriel ha jackan. Han sa då till Gabriel att Gabriel kunde köpa den själv eftersom denne har och får pengar av både honom och

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Maria. Självklart vill Gabriel ha saker om andra betalar för sakerna. Han sa till slut att Gabriel kunde önska sig jackan. Han tycker att man ska vara rädd om huvudet och inte bry sig om vad kompisarna tycker. De ska ha ett föräldrasamtal nästa vecka. De fick ett veckobrev av läraren i fredags innan huvudförhandlingen i detta mål skulle börja. Han ville försöka ordna så att ett föräldramöte kunde ske denna vecka. Han sa att det gick bra att han kunde gå själv. Maria motsatte sig att ett föräldramöte skulle hållas under veckan för huvudförhandlingen och att det skulle vara separata möten. Hon sa att det gick bra om de kunde hålla det efter påsken. Hon sa att även om hon får ensam vårdnad så kommer han få följa med på mötet. Under måndagen fick han ett svar från läraren som sa att det var godtagbart att hålla ett möte under denna vecka. Han och Maria kunde dock inte komma överens och läraren blev irriterad på både honom och Maria. Gällande ett annat möte så sa Gabriel dagen innan det mötet att han hade fått en lapp som han skulle ge till pappa men att han glömde det. Gabriel var jätteledsen för att pappa inte hade fått reda på någon information om mötet. Han vet inte heller varför han inte har funnits uppsatt på mejllistor från barnens skolor. När han och Maria separerade var Maria övertygad om att han hade ADHD. Det trodde inte han. Han gick med på att besöka en läkare. Läkare kom fram till att han inte hade ADHD. Han var deprimerad på grund av separationen och var väldigt stressad. Maria gjorde även gällande att han hade psykiska problem och troligen var bipolär. Då det tidigare målet pågick vid Falu tingsrätt så gav han in ett läkarintyg som visade att han var frisk och inte led av någon psykisk sjukdom. När han har varit hos Maria har barnen bjudit in honom till deras rum. Han har alltid tänkt att barnen bor där och hade de velat visa Maria någonting i hans bostad hade det varit i sin ordning om hon hade gått in med dem. Det är inte konstigt om barnen vill bjuda in en förälder till sina rum. Det är klart att Maria hade varit välkommen in till honom om barnen bjudit in henne dit. Han skulle aldrig gå in i hennes bostad på eget bevåg. Han har senare fått ett mejl där Maria har skrivit att han inte längre är välkommen hos dem för att han har sagt dumma saker. Gabriel har sagt dumma saker om Johanna som han inte menar, så som att hon är dum i huvudet och liknande. Han har inte sagt att Maria har en personlighetsstörning. Han har sagt att han ser tendenser av det ungefär på samma sätt som hon har antytt att vissa beteenden som han har passerat in på ADHD. Han upplever det som att både han och

MORA TINGSRÄTT
Rote 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Maria har levt kvar i det förflutna. Både han och Maria har haft svårt att inte bli uppretade på varandra. Tonen mellan dem har skärpts. Han är inte säker på om Maria alltid är medveten om hur hon beter sig mot honom. Han har försökt tala med Maria om hennes beteende. Han själv har förhållit sig saklig. Han har ett jobb som frilansande musiker och Maria förstår inte alltid vad jobbet kräver av honom. Umgänget blir lidande då han är tvungen att jobba på söndagar. Ibland har han fått ställa in umgänget då han har haft jobb. Han jobbar mycket hemma med att förbereda, planera och lansera sig själv inför konserterna han deltar vid. Han måste även öva. Han jobbar inom en 25 mils radie och har långa arbetsdagar. Ibland då han jobbar i Stockholm kan han ha barnen med sig och då spendera tid hos sin syster med dem. Nu i juli har han mycket konserter och det är därför han har yrkat att umgänget under sommaren för barnen med honom ska vara på det sätt som framgår av yrkandet. Skulle barnen bo hos honom så har de närmare till sitt kontaktnät i Åkersberga där mormor, morfar, farmor och farfar samt hans syster bor. Under det senaste lovet så var de i Täby och åt lunch där. De träffade även barnens moster på tåget tillbaka till Hedemora. Meningen är att han ska flytta till Uppsala i första hand och i andra hand till trakterna kring Enköping. Skulle de bo där så skulle han ha närmare till jobbet i Stockholm och Västerås. Den planerade flytten beror enbart på jobbet. Flytten är planerad att ske så snart det går. Han vill helst bo i ett hus. På grund av bostadssituationen i Uppsala så lär de hyra ett hus någonstans eller så hyr de en lägenhet istället. De skulle helst vilja bo lite utanför tätorten i Sävja eller Gottsunda. Han har pratat med Gabriel om detta. När Gabriel var hos honom i helgen så satt Gabriel och Johanna och tittade på bostäder. Gabriel ser fram emot att få komma närmare sina kusiner. Mora är en liten stad där det inte händer så mycket. Han har inte pratat med Johannes om en flytt utan endast nämnt det som i förbigående för denne. Erik har väl fått reda på det men det berör ju inte honom. En flytt skulle inte påverka barnens umgänge med honom för det fall de skulle ha sitt stadigvarande boende kvar hos Maria. Skillnaden är en timmes längre resa för barnen. Barnen är så pass små att det inte skulle vara något problem med en flytt för dem till honom. Eftersom han jobbar hemifrån under vardagarna finns han till hands för barnen när de kommer från skolan. De skulle gå i skolan där de bosätter sig. Eftersom Maria är ledig på helgerna skulle det inte vara något problem för henne att ha

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

umgänge med barnen då. Gabriel har lätt att få nya kompisar. Det finns flera ställen där Gabriel kan fortsätta med dansen i Uppsalatrakten. Han tror inte att det skulle vara några problem för Johannes. Behöver Johannes extra hjälp så går det att lösa. Johannes har ingen kontakt med sina före detta klasskamrater i Hedemora. Gabriel har inte heller kontakt med sina gamla klasskamrater eftersom dennes klass har splittrats. Det är Gabriel och Johannes som ska flytta med honom i första hand. I ett inledningsskede så kommer det bli en omställning för barnen. Det är realistiskt att Johannes och Gabriel skulle flytta med honom till eller i närheten av Uppsala. Habiliteringen lär väl följa med dit de flyttar. Skulle de flytta så skulle umgänget bli bättre. Han kommer inte att motarbeta ett umgänge. Maria motarbetar umgänget mellan barnen och honom. Barnen kommer få ett bättre förhållande till honom vid en flytt. Gabriel är mogen nog att ta beslut med hjälp av sina föräldrar. Om Gabriel får alla papper på bordet med alla för- och nackdelar så visst kan Gabriel bestämma var denne vill bo. Det är de vuxna som vet och kan fatta beslut som barn får finna sig i. En förälder och ett barn kan aldrig vara jämbördiga. Han ser inga problem med resvägarna eller den tid det tar, eller den tid det skulle ta med anledning av en flytt, för barnen att resa mellan honom och Maria. De får använda sig av de kommunikationer som finns. Johanna jobbar också i Uppsala. Under den senaste sommaren så jobbade Johanna i Borlänge. Gabriel frågar efter Johanna när hon ska komma till pappa. Ibland blir det tjafs kring vissa överenskommelser som gäller barnen. Han kan inte minnas någonting speciellt tillfälle där han och Maria inte kommit överens. Han har aldrig tvingat fram ett umgänge med barnen. Ibland känner han att Maria puttar fram barnen istället för att hantera saker och ting själv. Johannes och Gabriel spelar ut honom och Maria mot varandra. Gällande Gabriels skolbyte så fick han bara en lapp med information om själva bytet och att han skulle skriva på ett dokument. Läraren ska ha haft kontakt med Maria men hon ville inte lyssna på läraren. Det var fler barn än Gabriel som kom i kläm. Han bad om att få vara med på ett möte med anledning av att Gabriel skulle byta skola. Skolorna kände inte till något om skolbytet eftersom Maria hade gått bakom ryggen på dem också. Båda rektorerna stod frågande till skolbytet som inte var klart. Gabriels nya lärare var närvarande vid mötet tillsammans med Maria och honom. Han ville bara ha information. Han kritiserade visserligen Maria vid mötet men inte gällande själva

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

skolbytet. Han ville att skolan skulle få en helhetsbild av situationen. Maria frågade den nya rektorn vid mötet att visst är det väl okej att Gabriel börjar i den nya skolan veckan därpå. Han kan inte ta samma plats eller agera lika kraftfullt som Maria då hon är den förälder som barnen bor hos. Han ville kontakta mobbarnas föräldrar. Den som utsätter andra för mobbing ska flyttas och inte den som blir mobbad. Barn behöver verktyg för att klara livet. Man måste ge barnet stöd och hjälpa barnet att lösa konflikten. Han har varit på ett utvecklingssamtal på den nya skolan där frågan togs upp kring Gabriels umgänge i skolan och att han retades av andra barn. I fråga om Johannes skolbyte så fick han reda på det först i efterhand. Både Gabriels och Johannes skolbyte blev bra. Han vet inte vad det skulle vara för beslut i framtiden som måste fattas kring barnen där föräldrarna kommer ha skilda uppfattningar. Han har bett om att få information om Johannes innebandymatcher och träningar. Han har vid ett par tillfällen inte fått information om när Johannes ska spela mästerskap. Det har ibland krockat med flera av de umgängestillfällen som Johannes skulle ha haft med honom. Han har frågat en tränare varför han inte får utskick från klubben. Tränaren svarade då att Maria hade ensam vårdnad om Johannes och att hon hade bett dem att ta bort honom från mejlutsickiken. Det finns en risk att umgänget inte genomförs eller ändras till det bättre om Maria får ensam vårdnad om barnen. Anledningen till att han har begärt ut journaler från sjukvården är att Maria har gett honom en tillrättalagd sanning om barnens hälsa med mera. När Gabriel skulle till Uppsala för en undersökning gällande hans axel, vilket han först hörde om från Gabriel, sa Maria att det var bättre om han och Gabriel åkte själv. Barnen påverkas av konflikten mellan honom och Maria. Nu i sommar så ska Gabriel åka till Gotland för att träffa sina kusiner. Han vill också åka skateboard och hinna med en massa andra aktiviteter. Det är svårt att få tiden att räcka till. Umgänget som Maria yrkar inskränker hans rätt till umgänge för kraftigt. Han har tvingat barnen att åka tåg då de har varit ledsna. Gabriel har ofta varit sjuk på söndagskvällen och så fort han har bokat av biljetten så har Gabriel mått bättre. Det är separationen från honom som har gjort att barnen varit ledsna och att de har varit medvetna om att de måste åka tillbaka till Maria. I stället för att säga "ja det är klart att du ska åka" till barnen borde Maria säga "att nu är det här bestämt", "vi har en dom på det här", "nu är det så", "vi gick till domstolen för att få hjälp att bestämma",

”nu har domstolen bestämt då är det bara att åka” och ”det är så, tyvärr”. Kommer det då upp en fest på skolan då får man säga ”vad tråkigt”, ”det hade varit jätteroligt men det kommer fler fester” och ”du ska ju till pappa den helgen”. Både han och Maria har haft svårt att ta sig ur separationen. Det har varit enklast att kontakta varandra via mejl. Det sista året har han ansträngt sig för att inte ta konflikter med Maria. Efter tingsrättens interimistiska beslut så har han tänkt än mer på sitt sätt att uttrycka sig. Han har tagit fram en stor del av korrespondensen mellan honom och Maria. Hans ombud, advokat Birgitta Hållenius, har gjort understrykningar och han har färgat texten på en del ställen för att framhäva vissa stycken. Syftet med den skriftliga bevisningen är att visa på den negativa tonen från Marias sida i kommunikationen mellan honom och Maria. I den skriftliga bevisningen finns exempel på både bra och dålig kommunikation mellan dem. Han har visst tagit hänsyn till Johannes behov och hans situation. Han har aldrig motsatt sig att Erik skulle få en diagnos. Maria ville att Erik skulle genomgå en utredning. Anledning till att den dröjde var för att Maria flyttade från Hedemora med anledning av separationen. Han har varit positivt ställd till att Johannes skulle genomgå en utredning. Anledningen till att de sitter här idag är för att Maria fått för sig att han är emot utredningar som barnen fått gå igenom. Han tog sitt ansvar som förälder genom att lyssna på läkarnas rekommendationer i fråga om Johannes medicinering. Det var viktigt att se till Johannes självförtroende att hjälpa honom att se sin potential. Sedan Erik fick sin diagnos så har Erik blivit personen med Asperger. Det är bra att Johannes har fått en diagnos. Han kan inte heller se varför man ska ha ensam vårdnad för att man inte kan få den läkare man vill ha. Maria och Tomas har själva sagt till läkarna att Johannes inte ska ha någon medicin mot sina sömnproblem om det inte behövs. Vad gäller händelsen på äventyrsbadet i Uppsala så fanns det en bubbelpool som han ville gå till så att han blev varm. Det var i slutskedet. De gick till poolen. Han var där i 2-3 min. Johannes var med då. Johannes ville hoppa och skutta. Han bar Johannes mestadels av tiden. Vid ett tillfälle mötte de en av ledarna i innebandyn som de sa hej till. Han hjälpte även en tjej som hade tappat bort något vilket tog en halv minut. Han erbjöd tjejen att låna simglasögon av dem vilket tog ytterligare en halv minut. När tjejen lämnade tillbaka glasögonen tog det 15 sekunder. Övrig tid gick de runt på olika ställen. Johannes sa att denne började må

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

dåligt och blev trött. Johannes ville gå upp. De gick upp. De gjorde sig i ordning. Johannes drack vatten. Han sa att han ville värma sig i bastun. Han vet inte varifrån det kommer att någon ledare skulle ha ringt Maria eftersom det inte fanns någon ledare med laget i omklädningsrummet. Han bastade mellan 1-2 minuter medan Johannes stod utanför bastun. De bytte om och åkte tillbaka till förläggningen. Han uppmanade Johannes att lägga sig och dricka vatten och inte springa omkring. Johannes tyckte inte att det hjälpte. De pratade om det lite mer. Han förstod att det var mer än han trodde. Johannes fick en Alvedon. Johannes var orolig över att han inte skulle få stå i mål. Det kontrollerade det med tränaren. Det gick att byta så att Johannes skulle få stå en annan match. Johannes lugnade ner sig. Det var nog stress inför rädslan att inte få spela. Han har sagt som han uppfattade att det faktiskt var. Han frågade Maria vad som hade hänt. Maria skrev väldigt kortfattat. Han skulle gärna vilja veta som hänt så att han och Johannes kunde prata om det.

Tomas Danielsson

Han har känt Maria i 7 år, sedan 2008. De flyttade till Mora år 2010. Relationen till Patrik har varit både ock. Han försöker hålla sig så neutral han kan. När Patrik påstod att han varit drogad var det frostigt. Även när Patrik påstod att Maria var psykiskt störd. Det är mer än vad man kan tåla. De kan hantera det och umgås och talas vid. Han har inget emot Patrik på så vis. Kommunikationen mellan Maria och Patrik har gått upp och ned under de tre senaste åren, sedan Falu tingsrätts dom. Patrik kan inte se barnens behov alla gånger, speciellt Johannes behov. Johannes har speciella behov. När Maria försöker tala om för Patrik vad barnen har sagt påstår denne att det är Maria som har planterat det hos barnen. Barnen ger uttryck för sina åsikter. De är så stora att de har egna åsikter. Maria försöker förmedla dem åsikterna till Patrik. Han tar inte del av all mejlkontakt mellan Maria och Patrik. Utvecklingen har varit till det sämre de senare åren framförallt vad gäller Johannes utredning. Om barnen har sagt något eller gett uttryck för någon vilja eller åsikt och Maria förmedlar det då kommer det tillbaka att Maria har lagt orden i mun på barnen. Både Erik och Johannes kan vara ganska kritiska och de kan ha sagt dumma saker om Patrik. Då säger Maria och han ifrån och

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

att de inte får säga så om Patrik. Särskilt Gabriel reagerar negativt och vill försvara pappa. Den allmänna tonen om Patrik är inte negativ. De måste tänka på vad de säger. Det som kommer från pojkarna kommer spontant. Erik är ganska neutral i förhållande till Patrik. Han fick som exempel säga åt Erik, som satt och åt igår när Patrik skulle hämta Johannes och Gabriel, att denne borde gå och prata med Patrik. Då reste sig Erik och gick och pratade med Patrik. Erik kände inte direkt att han behövde prata med pappa trots att denne inte träffat honom på ett tag. Erik kan säga att Patrik är snål. Han kan inte uttala sig om det finns fog för det. Gabriel vill gärna skydda Patrik om syskonen är kritiska mot Patrik. Gabriel kan bli väldigt ledsen och gå i svaromål. Även Gabriel kan bli besviken. Senast under sportlovet. Maria hade bott i stugan i Hedemora. När Gabriel kom hem sa denne att han inte Patrik få hjälp att ta hand om dem som förälder. Gabriel känner skuld om denne inte åker till pappa. Det är blandat om Gabriel åker med glädje till Patrik. Gabriel ser fram emot att åka om han ska få träffa sin kusin. Då Gabriel och Johannes har varit tillsammans hos Patrik har det inte fungerat. Det kan ha blivit konflikter och att Patrik inte har kunnat lösa konflikterna. Johannes vill inte åka tillsammans med Gabriel. Nu vill Johannes överhuvudtaget inte åka. De kan ha skjutsat Johannes till Bjursås och att de har mötts upp där. Senast var straxt före jul då de skulle jul baka. Han tror att Johannes inte känner sig trygg. Johannes behöver stabila förhållanden och förutsägbarhet. Johannes har ingen riktig tidsuppfattning på grund av de autistiska dragen. Det är inte sällan Johannes på kort tid kan fråga tio gånger "men när ska vi göra det här" och om man då säger om en timme kan han fråga "men vad är en timme". Det är tydligt att umgänget inte har fungerat eftersom Johannes inte vill. Han vet att det inte har stämt med någon tåg eller bussresa då Johannes skulle åka själv. Johannes vill inte det. Johannes kan säga att det är stökigt hemma hos Patrik. De kan fråga om Johannes inte skulle prova att sova över hos Patrik men Johannes vill inte. Han tror inte att det går att tvinga Johannes. Johannes behöver umgås med Patrik dagtid. Det är viktigt att Patrik ser Johannes. Det är typiskt det som hände på innebandycupen. Han var huvudansvarig för Johannes. Patrik kom dit för att titta på matcherna. En dag när det var tid över skulle Patrik gå på simhallen med Johannes. Det slutade med att Johannes ringde honom och grät. Johannes hade fått ont i huvudet och inte fått huvudvärkstabletter av Patrik. Istället för att bada skulle Patrik

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

sitta i bastun. Johannes var så besviken och grät och undrade varför pappa gjorde så. Ledarna hade reagerat. De frågade varför Patrik inte badade med Johannes istället för att basta. Han tror inte på tvång när det gäller barn. De frågar ju Johannes om Johannes inte ska åka till pappa. Johannes är väldigt intresserad av idrott. Johannes tycker om hockey. En bra idé hade nog varit om Patrik tog med Johannes på en hockeymatch med Leksand. Det som är viktigt är att få vara med pappa och göra saker inte själva övernattningen. Det var ett antal gånger som Erik flydde från Patrik. Tre gånger kan han dra sig till minnes att Erik sprang ifrån Patrik och gömde sig. Han vet inte vad som har hänt de senaste gångerna som Johannes har varit hos Patrik och han vet inte vad som händer när Johannes är hos Patrik. Han ser bara att Johannes inte vill dit. Umgänget måste ske på Johannes villkor med största möjliga trygghet och förutsägbarhet. Johannes måste veta vad som ska ske. Johannes får lätt ångest när han inte har koll på läget. Han arbetar som gymnasielärare och han har även haft en systerdotter som var autistisk och som gått bort. Han känner igen dragen så tydligt. Johannes kan hamna i passivitet. Om Johannes har en kompis hemma måste man se till att det blir lek och att de gör saker hela tiden. Det sociala spelet fungerar inte. Patrik måste se att Johannes har speciella behov. Det kan låsa sig helt för Johannes. Om det blir konflikter mellan syskonen hemma eller att Johannes inte är överens med Maria och honom så har Johannes en tillflyktsort under sin uppbyggda säng. Om det låser sig så fungerar det inte med generaliserande förklaringar och man kan inte lösa konflikten utan det är bara att separera dem åt. Gabriel har nämnt att Patrik talar i oändlighet med Johannes men att Johannes inte är med i diskussionen eftersom denne är tappad för länge sedan. Han har varit med på BUP mer än en gång. Det var väldigt olyckligt. Han fick avbryta mötet och ta med Johannes ut. Den läkaren var den underligaste barnläkaren som han har träffat. Läkaren såg inte att Johannes grät och var helt förtvivlad. Ändå höll läkaren på att ställa frågor på varandra. Johannes kunde inte svara på frågorna. Han var nära att anmäla läkaren. Det var mycket upprörande. Föräldrarna var inte överens om Johannes problem. Det känns inte som att Patrik ser att barnen har de här speciella behoven. Han upplever det snarare som att Patrik kämpar emot att det ska göras några utredningar. Barnen är som de är och behöver den hjälp som de kan få. Johannes hade stora insomningssvårigheter. Johannes låg och

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

grät. Johannes fick ångest för att han inte kunde somna. Sedan Johannes fick fortsätta med sömnmedicinen så sover Johannes bra. Patrik var mer på läkarens sida. Det var Maria och han som var kritiska till läkaren. Läkaren skulle ha det till att det var allergier. Patrik menade att Johannes inte hade några sömnproblem hos honom. Barnens tider hos Patrik har varit uppåt väggarna. Barnen kan ha ringt mellan halv elva elva och att det inte kommit i säng förrän vid tolvtiden. Det är otaliga gånger som de ringt och berättat att de inte fått frukost hos Patrik som ligger och sover när kl. är 09. Han tycker att det har blivit bättre det sista året. Utredningen kring Johannes bekräftar det som de har märkt. De började medicinera Erik innan denne fick diagnosen asperger. Erik är lugn och stabil idag. För det mesta fungerar Erik, Johannes och Gabriel som syskongrupp. Gabriel är väldigt utagerande. Johannes kan reta sig på det. De gör mycket saker tillsammans. Erik tar ansvar för småsyskonen. Erik är lugn och fylld av vänlighet. Erik är seriös med skolan. Erik kan medla mellan syskonen. Gabriel behöver man inte sätta fart på. Johannes måste man försöka hjälpa genom att fråga om man ska ringa någon kompis. Johannes kan även komma själv med det. Erik har inget sportintresse. Johannes bubblar av sportintresse. Gabriel är mogen att styra och bestämma sitt umgänge med Patrik själv. Han har gjort två orosanmälningar för att han har varit orolig. Barnen har kommit hem trötta, skitiga och snoriga. Anmälan i januari 2014 kommer han inte ihåg omständigheterna kring mer än att Patrik inte såg Johannes problematik. På BUP var föräldrarna oense om hur de skulle gå vidare. Han vet att barnen har berättat att de har sena tider hos Patrik. Nu har Johannes sömnmedicin. En period hade Johannes inte det. Johannes är noga med sömnmedicinen. Några gånger i månaden kan Maria få lägga sig hos Johannes om denne får ångest. Johannes får panik om rutinen inte fungerar och han inte kan somna. Då kan han ropa ganska fort. För det mesta funkar det bra. Johannes vaknar först på morgonen. Johannes är väldigt morgonpig. Johannes vaknar omkring kl. 6 på helgerna och då ska denne upp. Samtalsklimatet mellan föräldrarna har gått upp och ned. Han vill att barnen ska vara hos sin pappa. I går var barnen och åt pizza med Patrik. I måndags följde Patrik med på innebandyträningen. Pojkarna var lite sura när de kom hem igår för att Patrik hade talat mycket i telefon med Johanna. Gabriel var tveksam först men Johannes ville med. Johannes var glad i måndags när denne kom hem.

MORA TINGSRÄTT
Rote 1 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Stina Taugböl

Hon är socionom sedan 1996. Hon har jobbat huvudsakligen med barn och ungdomsärenden. Hon har varit enhetschef på barn och ungdomsgruppen i Mora ett tag. Hon har jobbat som familjerättssekreterare sedan 2009. Nu jobbar hon i gemensamma nämnden för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, angående familjerättsliga frågor. Första gången hon kom i kontakt med familjen var år 2010 då Maria flyttade till Mora. De har träffat Maria och Patrik många gånger dels i utredningssammanhang i två perioder och dels i sammarbetssamtal och medling per telefon och rådgivningssamtal däremellan. Hon har inte haft någon kontakt med parterna sedan den senaste utredningen. Hon tror att de inledde med en utredning och att det har varit sammarbetssamtal efter det. Det var tydligt att föräldrarna hade sammarbetssvårigheter och att de såg olika på den situation som var. Patrik tyckte det var jobbigt att Maria hade flyttat så pass långt. Det var konflikter och meningsskiljaktigheter kring barnen redan då. Föräldrarna beskrev situationen olika. Det har varit stora meningsskiljaktigheter hela tiden. När det gäller rekommendationen angående fortsatt gemensam vårdnad första gången så upplevde de att det var svårt för föräldrarna med kommunikationen. De såg inte att det var vårdnaden som sådan som skulle ställa till problem för barnen. Föräldrar bråkar oavsett hur vårdnaden ser ut. Gemensam vårdnad skulle ge gemensam insyn. Patrik skulle kunna få information lättare med gemensam vårdnad bland annat från skola så att föräldrarna slapp dividera kring detta. De utgick ifrån att delad insyn skulle underlätta för föräldrarna. De har sett att det har fortsatt i samma spår. Hon tycker inte att föräldrarna har kunnat mötas eller respektera eller känna tillit till varandra. Det har förekommit sammarbetssamtal och medling i perioder efter Falu tingsrätts dom. Det har handlat om umgängen, i vilken grad ska man lyssna på barnen, i vilken utsträckning ska man följa domen samt medlingssituationer kring höstlovet 2013. Det har blivit mer och mer utifrån behovet av barnpsykiatrisk utredning. Föräldrarna har sett olika på barnens behov. Det har inte blivit bättre för barnen utan sämre. Barnen är större och dras in i en lojalitetskonflikt. Det har blivit mer en prestigekamp mellan föräldrarna. De kunde märka på barnen när

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

de träffade dem att de var så tydligt inne i lojalitetskonflikten. De har erbjudit Gabriel en barngrupp "skilda världar" under hösten 2013. Barnen uttryckte inför det kompletterande snabbyttrandet en vilja att träffa pappa men en vilja att få vara med och bestämma själva. Det gällde främst Gabriel. Johannes sa inte så mycket. Han var väldigt försiktig. De träffade barnen hos mamma. Johannes ville verkligen inte träffa dem. Erik satt med. Hon tycker att Gabriel är väldigt öppen, framåt och social. Han är en fin liten kille. Gabriel vågade uttrycka vad han ville. Hon upplevde att han var ganska tydlig. Det var ingen skillnad då hon träffade honom inför snabbyttrandet i förhållande till utredningen. Barn som lever i starka konflikter tar ansvar för sina syskon. Erik och Gabriel har tagit på sig ett stort ansvar för Johannes. Barnen vill träffa Patrik men de tycker att det är jobbigt. Det är mycket som fungerar annorlunda hos föräldrarna. Det har upplevts jobbigare för barnen när det uppstår bråk hos pappan än hos mamman. Gabriel sa att det uppstått situationer med långa diskussioner hos pappa. Gabriel beskrev att han är stark och klarar av det men att Patrik inte ser när Johannes inte orkar lyssna längre och stänger av. Patrik förmår inte se att det blir värre för Johannes. Hon tror inte att Gabriel känner sig styrd av mamma. Gabriel har ganska starka åsikter. Gabriel vill ha kontakt med pappa men inte missa dansen och att umgås med kompisar. Gabriel var medveten om att Patrik vill att han ska bo hos denne. Gabriel ville inte det. Gabriel var tydlig med att han vill bo hos mamma. Hon tror inte att Gabriel skulle välja bort pappa om umgänget inte reglerades. Ju äldre barnen blir desto mer flexibel måste man vara som förälder. Det är inte alltid barnens bästa att följa en dom slaviskt. Ibland kan det vara bra för barnen att veta att det är varannan helg som gäller. För de här föräldrarna blir det en kamp, framförallt från Patriks sida. Det Johannes sa kan man lita på tror hon eftersom det är hans mening. Johannes är lite mer svårpratad, lite mer osäker och kan behöva lite mer guidning av vuxenvärlden än Gabriel. Johannes vill ha det som det är. Johannes var mer orolig vad gällde umgänge. Han vill ha kontakt med pappa men bestämma själv och inte vara så länge åt gången hos pappa. Hon har gett Patrik rådet att hitta alternativ. Kan han träffa Johannes i Mora? Hon vet att hon i rådgivningssamtal med Patrik har gett honom rådet att försök se alternativ: Hur kan du möta Johannes så att det inte blir så långt och stort för Johannes och kan du träffa honom i Mora? Hon vet inte när hon talade med Patrik om

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

detta. Man måste försöka möta barnen där de är. Hon har inte märkt något motstånd från Maria mot barnens umgänge med Patrik. Maria har varit osäker på hur det blir på vissa umgängen. Hon upplever inte att det beror på ovilja från Marias sida utan att Maria har gjort vad hon kan för att underlätta för barnen. Hon har inte sett att Maria har försvårat för barnen. Gabriel sa att han är starkare. Johannes är försiktigare och behöver lite mer lugn och ro. Det som ligger till grund för deras bedömning att Maria ska ha ensam vårdnad handlar främst om att det inte ska behöva bli BUP-kontakter, vilken behandling man ska ha och inte samt om det ska göras utredning. Vid första utredningen hoppades de att föräldrarna skulle kunna närma sig varandra och att saker och ting skulle lägga sig på sikt vad gäller konflikter och kamp mellan föräldrarna. Sedan har de sett att det hellre har trappats upp än blivit bättre. De tror nu att det skulle bli lugnare för barnen med en vårdnadshavare så att det inte blir en strid om man har en diagnos eller inte. De tror inte att det kommer att påverka barnens kontakt med pappan. De har inte bedömt att det finns någon fara för att Maria kommer att helt avpollettera Patrik från kontakten med skolan. Hon tror att Maria kommer att informera Patrik i det som behövs. Att Patrik kan ha fastnat i en prestigekamp grundar hon på att hon upplever att det har varit väldigt svårt för Patrik att Maria har valt att flytta så långt bort vilket gjort det svårare för honom att upprätthålla samma kontakt med barnen och att få till stånd ett växelvis boende. Det finns en misstänksamhet från Patriks sida gentemot Maria angående påverkan av barnen. Hon upplever att Patrik har svårt att släppa att Maria flyttade. Hon upplever att motsättningarna mellan föräldrarna har stärkts. De ser olika på barnens behov av utredning. Det hela ställs på sin spets när föräldrarna bråkar inför barnen på BUP. Hon tänker att det då har trappats upp. De kan inte se att det skulle bli bättre för Gabriel och Johannes att flytta till pappa. De är rotade hos mamma. För Johannes skulle det bli väldigt konstigt idag. Hon ser inga fördelar med det. Man ska alltid lyssna på barnen och hon tror inte att de uttryckt sin åsikt som en lojalitetsyttring utan vad de verkligen vill. Hon upplever inte att Maria har gjort något för att försvåra umgänget mellan Patrik och barnen. Hon har inte upplevt att barnen under de aktuella samtalen har varit styrda, rädda eller velat skydda endera föräldern och att de skulle ha vägt orden. Erik skötte det väldigt bra. Han sa inget då han satt med under Johannes samtal. Han var där som ett stöd. Hon upplevde

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Erik som en klok herreman. Hon upplevde ingen påverkan där. Erik var en trygghet för Johannes. Hon tror att Gabriel var med 3-4 gånger på skilda världar. Hon vet inte om de diskuterat habiliteringen vad gäller Johannes. Om man inte ser att barnet har behov av habilitering kan det skapa en framtida konfliktsituation.

Elisabet Blaus

Patriks och Marias barn är tre jättefina barn. Hon har inte träffat Erik på ganska länge. Erik är en speciell pojke med många fina egenskaper. Han är intresserad av specifika saker. Ingen i hennes familj delar hans intresse. Därför har de inte träffats så mycket. Erik är nästan vuxen och bestämmer själv när han vill komma. Gabriel är en rolig och bra kille. Gabriel är ofta på besök hos dem. Han är sprallig. Han gillar de flesta saker som de hittar på hos dem. Han brukar vara hos dem i flera dagar i sträck och sover då även över. Han är intelligent och snabbtänkt. Johannes är mer tillbakadragen och mer tillgiven pappa. Han gillar att spela bandy och de brukar spela bandy ute på gården. Hennes man brottas med Johannes i källaren. Barnen samspekar bra med hennes barn. Hon har inte sett Erik och Patrik tillsammans på flera år. Hon vet att Patrik gärna vill ha mer kontakt med Erik än han får eller vad som är möjligt. Gabriel ser till att ta det som han behöver av pappa. Gabriel sitter fortfarande i Patriks knä och söker Patriks närhet. Gabriels är även självständig och hittar på det han vill göra. Patrik är snäll och hänger med på det som Gabriel vill göra. Det verkar som att de har stort behov av att träffa Patrik. Det är självklart att de vill ha och behöver både mamma och pappa. Johannes är som klistrad vid Patrik. De har jättebra kontakt tycker hon. Patrik ställer upp allt han kan när Johannes är hos Patrik. Pojkarna har önskemål att få göra saker. Patrik brukar åka iväg ibland med pojkarna och badar eller går på museum. Patrik har en plan vad de ska göra. Sedan får barnen lägga till eller ta bort vad de ska göra. Barnen är med och bestämmer. Johannes sover inte över hos dem. Johannes har sovit med Patrik hos farmor och farfar. Gabriel har sovit hos dem. De har inte så mycket sängplatser. Hon har 8 barn i åldersspannet 10-26 år. De som umgås med Johannes är i åldrarna 10, 12 och 14 år. Gabriel integrerar så bra med hennes barn och de kommer så bra överens. Meningsskiljaktigheter har väl alla föräldrar med sina barn. Det är inget som hon

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

tycker är konstigt. Hon har inte sett några bråk. Barnen har inte berättat något för henne. De säger inget, vare sig om mamma eller pappa. Hon brukar kontakta Maria ibland för att höra om Gabriel kan komma ner till dem. Någon gång har Gabriel kommit ner till dem utan att Patrik har varit med. Johannes var med förra halloween. Något måste ha hänt. Johannes har varit mer och mer klistrad vid Patrik. Johannes vill vara mer med Patrik. Johannes umgicks inte lika mycket med de andra barnen. Hon har inte märkt någon extrem trötthet hos Johannes. Hon vet att Johannes har använt sömnmedel. Johannes har somnat precis som alla andra. Hon vet inte vad som händer när Johannes är på andra ställen. Hon blev förvånad att höra att Johannes åt sömnmedel då han somnade bra hos dem. Hon har en pojke som har asperger. När hon ser på Johannes ser hon ingen likhet med asperger och inga spår av det. Erik ser hon likheter med det. Hon förstod det innan Erik fick diagnosen. Patrik ifrågasatte varför Johannes skulle äta tableterna. Johannes blev så orolig och han vågade väl inte komma om han inte fick ta med tableterna. Hon har hört det av Patrik. Senaste gången som Johannes var hos dem var i samband med halloween. Barnen är mycket mer rapportering i förhållande till Maria. De är mer avspända med Patrik. Det kan ha att göra med att de är mer vana med att Patrik är med hemma hos dem. Hon har inte sett något angående samarbetet mellan Maria och Patrik. Hon tycker mer att de motarbetar varandra utifrån vad hon har hört. Patrik har hållit på att missa föräldramöten med barnen vad hon har hört.

Johanna Stenström

Hon träffade Patrik påskan 2012. Hon var i Hedemora och hälsade på hos en gemensam vän. Hon och Patrik lärde känna varandra under våren. De har umgåtts därefter. Hon har bott en sommar i Hedemora då hon arbetade i Borlänge. Hon bor i Uppsala. Patrik är en varm, ödmjuk, kärleksfull, social och energirik person. Han vill alla väl. Han vill hitta på saker hela tiden. Han har en varm, kärleksfull och ödmjuk relation till barnen. Hon har träffat barnen i varierad grad. Gabriel har hon träffat mer. Under sommaren då hon bodde i Hedemora var Gabriel där på sommarlovet så då umgicks de en del. Hon har valt att inte vara hos Patrik just då han har barnen för att

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

han ska få tid att umgås med dem. I samband med att Patrik har jobbat har hon träffat barnen. Johannes har hon inte träffat så mycket senaste året. Hon träffade honom en gång i höstas, då de bakade bullar. Hon har ingen djup relation till Johannes som hon inte känner så väl. Hon och Gabriel har en bra relation och de pratar öppet om allt. Hon känner inte honom så väl heller. Det har uppstått lite funderingar och diskussioner ibland eftersom det blir svårt när det kommer in en annan person i pappans liv och att hon kommer från en annan kultur med ett annat livsmönster än barnen är vana vid. Hon tycker inte att det har blivit bråk. Barn blir arga ibland för beslut som föräldrarna tar. Självklart har barnen bråkat med Patrik ibland när hon har varit där. Hon upplever inte att hon och barnen har bråkat. Hon tror att det skulle fungera bra om barnen bodde hos dem. Hon är positiv till det. Patrik letar boende närmare Stockholmstrakten på grund av sitt jobb. Hon letar boende. De har diskuterat att hitta något gemensamt. Hon letar aktivt efter ett annat boende. Gabriel har involverat sig själv mycket i detta. Gabriel ringer och vill att hon tittar på olika annonser och skickar mejl. Gabriels inställning till Uppsala är positiv. Gabriel tycker om staden i sig, affärerna, att kunna komma dit och göra saker där samt att det är närmare till Stockholm och kusinerna. Gabriel vill ha ett eget rum. Gabriel har kommit på umgänge en gång i månaden. Hon vet att Johannes inte vill komma och att man har försökt hitta andra vägar. Hon vet inte varför Johannes inte vill komma. Hon har varit med då Johannes har sovit över. Hon är inte involverad i sovandet. Det är Patrik som sköter läggningen. Hon har inte upplevt något större problem. Dagen efter en övernattnings har Johannes varit som dagen innan. Det har väl varit en del osämja mellan barnen vid umgängen. Det har inte varit något drastiskt eller överdrivet. Hon har uppfattat att kontakten mellan Maria och Patrik mest har skett genom sms och mejl. De har pratat en del över telefon. Hon har inte varit involverad i kontakten så. Hon och Patrik har diskuterat en del texter. Patrik tycker att det är lättare att kommunicera med Maria via telefon. Patrik tycker det är jobbigt att det är mycket kommunikation över sms och mejl. Ibland blir Patrik upprörd och ledsen över saker han får. Hon ser bara reaktionen hos Patrik. Hon kan inte bedöma innehållet i texten. Hon upplever att kommunikationen tar mycket energi. Hon upplever att Patrik är neutral mot Maria. Hon har hälsat på Maria några gånger, vid någon födelsedag och någon innebandyturnering samt vid hämtning och lämning av barnen. Det har varit en

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

avslappnad kontakt. Hon känner inte Maria. Även barnen har varit med vid dessa tillfällen. Hon har inte upplevt att barnen varit annorlunda då. Hon kontaktades av Patrik då Gabriel bränt sina fingrar. Hon uppgav då att man kunde kyla fingrarna länge under ljummet vatten, 30-40 minuter. Hon vet att Gabriel hade ont. Hon vet inte om det var någon konflikt. Hon har upplevt att Patrik och barnen har skilda åsikter om saker och ting. Hon kan inte minnas att det blivit någon stor sak av något. Hon har inte sett några längre diskussioner eller familjeråd. Påsken 2014 var hon med någon dag. Hon känner inte till att det hände något då.

Lena Höijlind

Skälet till att hon och Stina Taugböl kommit fram till en annan slutsats i sin utredning i aktuellt mål jämfört med vad de kom fram till i utredningen år 2010 är att det gått ett antal år sedan de gjorde den första utredningen och att de då gjorde bedömningen att det skulle finnas en öppning för föräldrarna att hitta ett sammarbete, kommunikation och tillit till varandra. När de nu fick i uppdrag att göra en ny utredning har de konstaterat att det inte skett någonting. Det som har varit avgörande är tiden och att det har uppstått en situation på grund av meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna. Det som ställdes på sin spets gällde behandling och olika synsätt på det som Johannes behövde vad gäller medicinering och utredning. Föräldrarna kom inte fram till ett beslut. Beslutet gällde om Johannes skulle ta sömnmedicin och om de skulle gå vidare med utredning. Föräldrar måste kunna ta beslut om medicinering eller inte. Utredningen gällde om Johannes hade någon form av diagnos. Föräldrarna hade olika syn på om utredningen behövde göras eller inte. Hon läste handlingar från BUP då de gjorde utredningen. Det umgänge som de har föreslagit i sin utredning bygger på att pojkarna har rätt till båda sina föräldrar och att ett umgänge borde kunna fungera i den utsträckning som de har föreslagit. Man ska följa interimistiska beslut eller dom om det fungerar för barnen. Ett interimistiskt beslut och en dom kan vara ett hjälpmedel för dem. Det blir alltid individuellt. Det kan uppstå situationer och händelser runt ikring som gör att föräldrarna får ta ett nytt beslut. Om föräldrarna inte kan komma överens själv kan det vara bra att ha umgänget tydligt nedskrivet i en dom. Det bästa är

väl om föräldrarna kan enas och vara flexibla utifrån barnens behov. I ett sådant fall kan en dom fungera som en styrning. I det här fallet reagerar barnen. Det måste man läsa in. Vad säger barnen, vad är barnens upplevelser och argument? Då går det inte titta i domen och säga att det här måste vi följa. I utredningen träffade de Johannes och Gabriel i Lisselby i en samlingslokal. Hon tror att de träffade Johannes först. Johannes hade Erik med sig som stöd. Därefter kom Gabriel själv. Erik var en trygghet för Johannes. Hon tror inte att Johannes påverkades av hur Erik förhöll sig vid samtalet. Det var hon och Stina som höll i samtalet. Johannes var mer öppnare vid samtalet under utredningen jämfört med samtalet inför upplysningarna i snabbyttrandet till tingsrätten. Samtalet inför upplysningarna skedde i mammans bostad. Mamman var på övervåningen. De hade samtalet nere i källaren. Visst kan Johannes ha blivit påverkad men det Erik har berättat för dem är utifrån vad Gabriel och Johannes har berättat för honom. Hennes intryck är att Johannes beskrev egna upplevelser. Johannes ville prata och svarade på frågorna. Händer det saker och man inte lyssnar på barnen vad de lyfter upp då kan det utgöra hinder för umgänge. Hon tror att pojkarna har en fri tanke. Hon har inte träffat barnen med pappan i sista utredningen. Det berodde om hon minns rätt på att barnen inte ville till pappa. Om de inte skrivit varför de inte träffat barnen med pappa så vet hon inte orsaken till det. Hon tror inte att det hade påverkat bedömningen om utredningen kompletterats med iakttagelser vid hembesök hos pappan.

Tove Wikström

Hon har varit skolsköterska för Johannes. Johannes har träffat henne och skolläkaren Eva Nordin Olsson. Skolhälsovården sätter inga diagnoser på eleverna. De skickar barnen till BUP eller till habiliteringen. Skolläkaren gjorde bedömningen att de skulle avvakta och följa Johannes i skolan samt ta in pedagogiska kartläggningen varje år och se hur han utvecklades. Detta var år 2012. Till grund för bedömningen låg en önskan från föräldrarna att träffa läkaren samt en psykologisk observation. Föräldrarna var oense om man skulle undersöka Johannes vidare. En förälder ville gå vidare med en kartläggning och en förälder ville inte det. År 2012 var det inte tal om utredning. Johannes har träffat skolläkaren två gånger. Andra gången var det diskussion om

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

remiss. De skulle observera Johannes i skolan. De har ett team i skolan där psykolog och skolläkare sitter med. De rapporterar till det teamet om barnets utveckling blir sämre. Johannes kom aldrig upp i det teamet. Hon har ingen kontakt med Johannes i dag. Hon hade kontakt med båda föräldrarna men hon vet inte vad föräldrarna hade för kontakter sinsemellan. Att föräldrarna hade olika uppfattningar kom fram på skolläkarmötet 2012. Maria ville gå vidare. Patrik tyckte att de skulle avvakta. Av den pedagogiska observationen framgick inte att det var så stora svårigheter just då. Det var de tre skälen till att Eva Nordin Olsson valde att avvakta. På våren innan Johannes slutade hade hon kontakt med föräldrarna. Då berättade föräldrarna att de skulle upp i en vårdnadstvist och de ville ha ut journalerna. Hon var med och såg till att det skickades en remiss om sömn. Hon fick båda föräldrarnas godkännande att skicka den remissen.

Gösta Emtestam

Han är auktoriserad socionom och familjeterapeut. Han arbetar halva sin tid som extern vårdnadsutredare. Han har utbildning och handledning för familjerätts socionomer inom det familjerättsliga området. Han har skrivit en bok om vårdnad, boende och umgänge. Han har skrivit tre rapporter om skilsmässor på Stockholms universitet. Andra halvan är han familjeterapeut. Han gör en 7-10 utredningar per år som extern konsult. Han arbetar från Kiruna till Malmö. Han har varit gruppledare en period för "Skilda världar". Han känner inte till familjen. Han har inte satt sig in i ärendet alls. Han ska berätta om sina erfarenheter. Barn med särskilda behov blir mer känsliga. Han brukar föreslå att man börjar lite grann. Han tror att det är viktigt att man hjälper barnen. Han tycker att man ska sätta press på boendeföräldern som styr och har huvudansvaret. Hans tanke är att domstolen stramar upp det med vite. Domstolen måste mera kraftfullt betona vikten av att barnen har tillgång till båda sina föräldrar och hela sin släkt. Det blir ingen kvalitet om umgänget sker en gång i månaden. Umgänget måste ske oftare. Om det bara är en helg hinner barnen inte landa. Det blir inget naturligt umgänge. Han tycker att man ska strama upp det och betona vikten av att barnen har rätt till båda föräldrarna och att den ena föräldern inte kan

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

gömma sig bakom barnens vilja. Alla barn vill träffa mamma och pappa i botten. Säger barnen något annat har de dragits in av föräldrarna i föräldrarnas problem och svårigheter. Barnen har då blivit parter. Barn som inte har tillgång till båda föräldrarna kan få psykiatriska problem, dåligt självförtroende, börjar använda droger och hamnar i kriminalitet. När pojkarna blir äldre knyter de an mer till papporna. Medvetet eller omedvetet så påverkar mamman barnen om hon inte vill att barnen ska vara hos fadern. Hon kanske straffar fadern. Det är endast modern som är ansvarig. Barnen är bara offer i spelet mellan föräldrarna. Barnsamtal ska hållas på neutral plats på socialkontor. Om samtalen sker hemma hos mamma och pappa är det partsinlagor. Han brukar möta föräldern på gatan för att hämta barnet. Efteråt går man ut och lämnar barnet på gatan igen. Om barnet känner att man är neutral kan man få kontakt. Det är inget objektivt samtal som utredarna har haft med Johannes då Erik satt med. Erik har omedvetet suttit och kontrollerat vad den andra gör. Det blir obalans i utredningen om man bara träffar barnen hemma hos mamma. Man måste sätta mer press på boendeföräldern. Det går att sätta mer press på den vårdnadshavare som har ensam vårdnad för att få till stånd ett umgänge. Om inget umgänge alls förekommer då brukar han föreslå gemensam vårdnad. Han tar olika uppdrag. Om han är sakkunnig tar han 1 800 kr plus moms och då vill han inte ha någon information. Om han läser in utredningen tar han 8 000 kr plus moms. Det tredje alternativet innebär att han tar in allt material och då tar han från 25 000 kr och uppåt. Han kommer inte ihåg vad han och Birgitta Hållenius har pratat om angående det här. Han har fått ett mejl angående barnens ålder och diagnoser. Han hann inte svara på mejlet.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken följer att alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir uppfyllda.

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Utredarna, som även genomförde vårdnads-, boende- och umgängesutredningen hösten 2010, har i sin utredning konstaterat att föräldrarna, nu 4 år senare, fortfarande befinner sig i samma situation som tidigare med olika värderingar och syn på barnuppfostran, omsorgsförmågan och föräldraförmågan. När sådana meningsskiljaktigheter och situationer uppstår som i fallet omkring tilltänkt behandling och utredning för Johannes är inte gemensam vårdnad en fungerande vårdnadsform för varken föräldrarna, Gabriel eller Johannes. Enligt utredarna är det tydligt att föräldrarnas konflikt har medfört konsekvenser för barnen. Gabriel och Johannes har blivit alltmer indragna i föräldrarnas meningsskiljaktigheter och i de situationerna förmår föräldrarna inte finna lösningar eller kompromissa. Utredarna anser att det är tydligt att föräldrarna har stora svårigheter att samarbeta och kommunicera med varandra. När det gäller umgänget påpekar utredarna att ju äldre barnen blir desto mer krävs av flexibilitet och lyhördhet från föräldrarnas sida. En risk om tingsrätten beslutar om umgänge i enlighet med utredarnas förslag är att konflikterna framledes kan komma att fortsätta omkring dessa umgängeshelger om inte Patrik ändrar sin tilltro till barnens viljeyttringar samt sin starka misstro till att Maria påverkar barnen i detta. Föräldrarna och då framförallt Patrik bör ha en insikt om att en dom i tingsrätten inte slaviskt går att följa.

Den fråga tingsrätten först har att ta ställning till är om vårdnaden om Gabriel och Johannes ska tillkomma föräldrarna gemensamt eller om förutsättningar för gemensam vårdnad saknas.

Tingsrätten finner genom den utredning som framlagts i målet - bestående av ovan angiven vårdnads-, boende- och umgängesutredning samt vad som framkommit vid förhandlingen genom de uppgifter som lämnats av Maria Danielsson, Patrik Ahlberg, Tomas Danielsson, Stina Taughöl och Lena Höijlind - att det är mycket tydligt att Maria Danielssons och Patrik Ahlbergs samarbetsförmåga inte har förbättrats sedan vårdnadsutredningen hösten 2010 utan den synes snarare ha försämrats. Det är uppenbart att motsättningarna inte är av övergående natur och att de i vart fall inte under en överskådlig tid kommer att kunna överbryggas. Det råder enligt tingsrätten –

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

som delar utredarnas bedömning – inget tvivel om att föräldrarna inte kan hantera sina delade meningar i olika frågor såsom gällande barnuppfostran, omsorgsförmågan och föräldraförmågan vilket kommit till klart uttryck när det gäller Johannes särskilda behov, utredning och behandling samt dennes sömnmedicinering men även när det gäller Johannes och Gabriels behov av umgänge med Patrik på sådant sätt att det inte drabbar barnen. Tingsrätten anser alltså, i likhet med utredarna, att samarbets- svårigheterna mellan Maria Danielsson och Patrik Ahlberg är av sådan omfattning och så djupgående att det inte kan anses vara till Gabriels och Johannes bästa att den gemensamma vårdnaden om dem består.

Vid bedömningen av vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden om Gabriel och Johannes gör tingsrätten följande överväganden.

Av särskild betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan är var Gabriel och Johannes bör ha sitt stadigvarande boende. Gabriel och Johannes har sedan år 2010 haft sitt stadigvarande boende hos mamma, Maria, och Tomas i Mora där de även har sina bröder, Erik och Oskar. Gabriel och Johannes går i skola i Mora samt har sina kamrater och fritidssysselsättning där. Ett boende hos Patrik skulle innebära en helt ny och okänd miljö för Johannes och Gabriel. Det har vid förhandingen framkommit att Patrik har långtgående planer på att flytta från Hedemora och närmare Uppsala. Vart han ämnar bosätta sig är dock inte bestämt. För Johannes och Gabriel skulle en flytt till Patrik även innebära att de separeras från sina syskon Erik och Oskar, att de får byta skola och kamratkrets samt får betydligt svårare att upprätthålla kontakten med sina bröder och gamla kamrater. De riskerar även att förlora de fritidsaktiviteter som de ägnar sig åt vid en flytt till fadern. Däremot skulle de få närmare till sina kusiner och släktingarna på pappans sida. Gabriels och Johannes behov av kontinuitet och stabilitet i tillvaron tillgodoses enligt tingsrätten bäst om de får bo kvar hos Maria Danielsson.

Hänsyn ska även tas till barnens vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Detta innebär att det normalt ska fästas mer avseende vid de äldre barnens inställning än vid de yngres. De yngsta barnen kan inte ha någon uttalad uppfattning över huvud taget,

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

och i de fallen behöver domstolen inte alls ta hänsyn till barnets vilja. Vad som är barnets verkliga vilja kan även vara svårt att veta. Barnet kan på olika sätt påverkas till att ha en viss inställning och denna kan förändras från dag till dag. Det är därför viktigt att det som barnet ger uttryck för bedöms med sakkunskap och med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet. Om barnet har en bestämd uppfattning och har nått en sådan mognad att dess önskemål bör respekteras, bör domstolen i allmänhet följa barnets önskan. Frågan när barnet har nått en sådan mognad att dess vilja bör beaktas kan inte besvaras generellt, men i praxis har domstolarna tagit hänsyn till en 13-åring respektive 11-åring bestämda vilja (se rättsfallen NJA 1995 s. 398 och RH 1998:2).

Gabriel och Johannes har i samtal under vårdnads-, boende och umgängesutredningen på ett tydligt och bestämt sätt gett uttryck för att de vill bo kvar hos sin mamma och att mamman ska bestämma över dem. Gabriel har även gett uttryck för denna sin vilja inför snabbyttrandet. Deras vilja har även bekräftats av Maria Danielsson, Tomas Danielsson och Stina Taugböl under deras förhör vid huvudförhandlingen.

Tingsrätten finner mot bakgrund av vad som nyss anförts att det inte har framkommit något som talar för att vad Gabriel och Johannes uttryckt inte skulle vara deras verkliga och bestämda vilja. Gabriel fyller 13 år i år medan Johannes fyller 11 år. Deras ålder och mognad gör att deras vilja väger tungt.

Maria Danielsson har en ordnad bostad och sysselsättning. Hon bedöms kunna erbjuda barnen trygga och stabila levnadsförhållanden samt synes ha förmåga att se, lyssna in och tillgodose barnens samtliga behov. Det finns ingenting som talar för att Maria skulle vara olämplig som vårdnadshavare eller att barnen skulle fara illa hos henne. Patrik Ahlberg har en ordnad sysselsättning men en oklar bostadssituation. Han har uppvisat en bristande förmåga att se och lyssna in barnens *grundläggande* behov, deras önskemål och till vad som är bäst för barnen till följd varav de riskerar att fara illa hos honom, i synnerhet Johannes.

I målet har inte framkommit något belägg för Patrik Ahlbergs påstående att Maria Danielsson inte skulle medverka till att barnens rätt till en nära och god kontakt med honom upprätthålls. Stina Taugböl har uppgett hon inte upplever att Maria har gjort något för att försvåra umgänget mellan Patrik och barnen. Maria Danielsson har uppgett att hon gjort allt hon kan för att få till något positivt och att hon har frågat, kommit med förslag samt uppmuntrat till umgänge många gånger. Tingsrätten har uppfattat att Maria Danielsson verkligen menar vad hon säger och att hon kommer att verka för att barnen kommer att upprätthålla en nära och god kontakt med sin pappa. Tingsrätten anser inte att Maria Danielsson kan lastas för det förhållandet att kontakten mellan Gabriel och Johannes, å ena sidan, och Patrik, å den andra sidan, för närvarande inte är så god eller att umgänget inte är frekvent. Orsakerna härtill torde istället kunna sökas i det sätt på vilket Patrik genomfört de tidigare umgängen, hans bristande förmåga att se och lyssna in samt tillgodose barnens grundläggande och Johannes särskilda behov och slutligen att Patrik satt sina egna behov framför barnens. Gabriel har själv uttryckt det på det sättet att Patrik får skylla sig själv om Gabriel inte vill åka på umgänge, det är pappa som gör så att barnen inte vill åka dit.

Med hänsyn till vad som framkommit är tingsrätten övertygad om att det är till Gabriels och Johannes bästa att de även i fortsättningen bor tillsammans med sin mamma och att Maria Danielsson ensam anförtros vårdnaden om dem. Tingsrätten delar således den bedömning som utredarna har gjort i sin vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Tingsrätten erinrar om att det nu åvilar Maria Danielsson ett stort ansvar att hålla Patrik Ahlberg informerad om samtliga förhållanden som rör Gabriels och Johannes, t.ex. skolgång, hälsotillstånd och deras förehavanden i övrigt. Det åligger även Maria Danielsson att framgent agera på ett uppmuntrande och stöttande sätt när det gäller Gabriels och Johannes umgänge med Patrik.

Tingsrätten har härfter att pröva i vilken omfattning Gabriel och Johannes ska ha umgänge med sin pappa.

MORA TINGSRÄTT
Rote 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Vad som anförts ovan angående vårdnadsfrågan har betydelse jämväl på frågan angående Gabriels och Johannes rätt till umgänge med Patrik.

Utredarna påpekade, som anförts ovan, redan i sin utredning i juni 2014 att ju äldre barnen blir desto mer krävs av flexibilitet och lyhördhet från föräldrarnas sida, att det finns en risk att konflikterna framledes kan komma att fortsätta omkring dessa umgängeshelger om inte Patrik ändrar sin tilltro till barnens viljeyttringar samt sin starka misstro till att Maria påverkar barnen i detta samt att föräldrarna och då framförallt Patrik bör ha en insikt om att en dom i tingsrätten inte slaviskt går att följa. Av utredningen framgår vidare att ett alltför stelbent bemötande kan resultera i jobbiga konfliktsituationer för Gabriel och Johannes som kan resultera i att de inte vill åka till pappa på umgänge.

Stina Taugböl har vid huvudförhandlingen vidhållit den ståndpunkt som hon intog under utredningen samt tillagt att hon inte tror att Gabriel skulle välja bort pappa om umgänget inte reglerades och att hon vad gäller umgänget med Johannes har gett Patrik rådet att försöka se alternativ.

Lena Höijlind har vid huvudförhandlingen uppgett att i det här fallet reagerar barnen, att man måste läsa in vad barnen säger och vad som är barnens upplevelser och argument och att det inte går att titta i domen och säga att det här måste vi följa. Om det händer saker och man inte lyssnar på barnen vad de lyfter upp då kan det utgöra hinder för umgänge.

Tingsrätten konstaterar att den risk som utredarna såg framför sig om tingsrätten beslutade i enlighet med deras förslag som utgjorde en kodifiering av tingsrättens interimistiska beslut har nu nio månader senare redan realiserats genom att barnen inte vill åka till Patrik i den omfattning som tingsrätten tidigare förordnat om.

För tingsrätten är det uppenbart att den som har störst skuld till att det har blivit så är Patrik. Han saknar förmåga att se och lyssna in barnens grundläggande behov, deras

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

önskemål och till vad som är bäst för barnen och han står fast vid sin starka misstro till att Maria påverkar barnen. Som exempel härpå vill tingsrätten framhålla Patriks egen förklaring till varför han under höstlovet åkte till Mora vilken förklaring går ut på att han ville prata med Gabriel om hur denne hade kommit fram till sitt beslut. Ett annat exempel är att Patrik anser att Gabriel visst kan bestämma var han ska bo, om Gabriel får alla papper på bordet med alla för- och nackdelar. Till detta kommer att Patrik tvärtemot vad utredarna har förespråkat intar den inställningen att en dom eller beslut i tingsrätten slaviskt borde följas. Att han har den uppfattningen har kommit till klart uttryck under förhandlingen i det att han anser att det inte är tillräckligt att Maria säger till barnen att "ja det är klart att du ska åka" för att få till stånd ett umgänge utan att hon borde säga "att nu är det här bestämt", "vi har en dom på det här", "nu är det så", "vi gick till domstolen för att få hjälp att bestämma", "nu har domstolen bestämt då är det bara att åka", "det är så, tyvärr". Kommer det då upp en fest på skolan då får man säga "vad tråkigt" och "det hade varit jätteroligt men det kommer fler fester" och "du ska ju till pappa den helgen". Patriks stelbenta bemötande har, med facit i hand, lett till jobbiga konfliktsituationer för både Gabriel och Johannes vilket fått till följd att de inte vill åka till honom.

Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit framstår det för närvarande inte som bäst för vare sig Gabriel eller Johannes att det i dom regleras något umgänge utöver det umgänge som Maria Danielsson har godtagit. Med hänsyn till att påskhelgen infaller det jämna veckoslut som ligger närmast efter tingsrättens dom anser tingsrätten att det är bäst för Gabriel och Johannes att umgänget tar sin början veckorna 16 respektive 18 på sätt framgår av domslutet.

Tingsrätten erinrar om att det nu åligger Maria Danielsson att framgent agera på ett uppmuntrande och stöttande sätt när det gäller Gabriels och Johannes umgänge med Patrik. Maria Danielsson måste vara lyhörd för om barnen vill träffa Patrik även vid andra tider eller under längre perioder än som har reglerats i domen samt uppmuntra barnen till ett utökat umgänge.

MORA TINGSRÄTT
Rotel 4

DOM
2015-04-02

T 1550-13

Tingsrätten erinrar Patrik Ahlberg om att han måste vara flexibel och lyhörd om Gabriel och Johannes har en egen åsikt och att han låter dem ge uttryck för denna samt att han uppmuntrar deras förmåga och vilja att uttrycka sina önskemål. Detta innebär givetvis inte att Patrik och/eller Maria alltid ska låta Gabriel och Johannes fatta alla beslut som rör dem själva.

Vad tingsrätten nu förordnat ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Frågan om sekretess

Med anledning av parternas gemensamma begäran om att vissa uppgifter ska omfattas av sekretess, ska domen med stöd av 43 kap. 5 § andra stycket och 43 kap. 8 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehålla förordnanden om att sekretessen ska fortsätta vara tillämplig på dessa uppgifter.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 1 (Dv 401)
Överklagande (ställt till Svea hovrätt) senast den 23 april 2015.

Prövningstillstånd krävs

På tingsrättens vägnar


Ulf Edsfors

I avgörandet har deltagit rådmannen Ulf Edsfors samt nämndemännen Pär Unander, Barbro Aastrup och Ulla-Britt Emanuelsson.

Avgörandet är enhälligt.